

A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése

„GINOP Plusz-3.1.1.-23”

Rövid összefoglaló

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? (Részletes információk a felhívás 1.1 és 1.2 fejezetében)	Nemzetgazdasági Minisztérium ¹ és a kormányhivatalok, valamint az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumot alkotva
Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium? (Részletes információk a felhívás 1.1 fejezetében)	A felhívásra kizárólag konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet.
Milyen tevékenységek támogathatóak? (Részletes információk a felhívás 2. fejezetében)	A felhívás célja az álláskereső és inaktív foglalkoztathatóságának javítása és elhelyezkedésének segítése az elsődleges munkaerőpiacon a munkaerő fejlesztését és a munkába állás ösztönzését szolgáló támogatásokon és szolgáltatásokon keresztül. Célcsoportnak nyújtott támogatások és szolgáltatások: foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás, munkahelyteremtő bértámogatás, mobilitási támogatás, munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása a képzésen való részvételhez kötődő költségek támogatásán keresztül. A szolgáltatások és támogatások működtetéséhez szükséges szakmai kapacitás biztosítása.
Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? (Részletes információk a felhívás 1.3 fejezetében)	2024. január 12. 9:00-tól – 2024. február 29. 12:00-ig
Mennyi támogatást lehet igényelni? (Részletes információk a felhívás 3. fejezetében)	175 670 000 000Ft
A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő? (Részletes információk a felhívás 3. fejezetében)	A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

¹ a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdése szerint 2024. január 1-től

Kell-e önerő a projekthez? (Részletes információk a felhívás 7.2. fejezetében)	Nem.
Mennyi előleg igényelhető? (Részletes információk a felhívás 7.1. fejezetében)	100%, 175 670 000 000 Ft (kedvezményezett kérése esetén évente likviditási terv alapján folyósítva)
Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam? (Részletes információk a felhívás 4. fejezetében)	A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb 2029. augusztus 31-ig.
Hol valósítható meg a projekt?	Országos lefedettség a területi különbségeket és az intézkedés szempontjából releváns munkaerőpiaci mutatókat figyelembe vevő forrásallokáció mellett, mely biztosítja, hogy a budapesti régiót nem számítva a projekt résztvevők legalább 65%-a az Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, és Dél-dunántúli régiókban él, és a források ezzel arányos része ott hasznosul.
Várhatóan hány projekt kap támogatást?	1 db

A felhívás

- meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 78 410 000 000 Ft, amely keret 175 670 000 000 Ft-ra emelkedik,
- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága által kerül meghirdetésre a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V.21.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján,
- forrását Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja,
- keretében beérkezett kérelmekről az irányító hatóság kiemelt eljárásrend szerint hoz döntést.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: „ÁÚF 21-27”), az Elszámolási Útmutató, a támogatási kérelem adatlapja és mellékletei együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Az irányító hatóság és a Nemzeti Fejlesztési Központ a dokumentumok változtatási jogát fenntartja. A módosításokról minden esetben közleményt jelentetünk meg, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Felhívjuk továbbá a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a támogatási jogviszony létrejöttét követően, annak időtartama alatt is a kedvezményezett köteles a Felhívásban, a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az „ÁÚF 21-27” című dokumentumban szabályozott, illetve a www.palyazat.gov.hu honlapon közzétett szerződéses mellékletekben, tájékoztatókban foglalt feltételeknek megfelelni.

Az irányító hatóság az „ÁÚF 21-27”-ben és az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános szabályoknál meghatározhat szigorúbb feltételeket a Felhívásban, ezért ha a Felhívásban szereplő információ eltér az „ÁÚF 21-27”-ben vagy az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a Felhívásban szabályozottak az irányadók.

A támogatási kérelem elkészítése, benyújtása, a támogatott projekt végrehajtása során irányadó jogszabály a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet).

Tartalomjegyzék

1.	A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI	6
1.1.	Ki nyújthat be támogatási kérelmet?	6
1.2.	Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?	6
1.3.	Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?	6
2.	A PROJEKTTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK.....	7
2.1.	Milyen tevékenységek támogathatóak?.....	7
2.2.	A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása	12
2.3.	Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?	14
2.4.	Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások és követelmények	23
3.	A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK.....	28
3.1.	Vissza kell-e fizetni a támogatást?	28
3.2.	Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége?	28
3.3.	Mennyi támogatást lehet igényelni?	28
4.	A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA.....	29
4.1.	Mikor kezdhető meg a projekt?	29
4.2.	Mikorra kell befejezni a projektet?	29
5.	MÉRFÖLDKÖVEK, INDIKÁTOROK	29
5.1.	Hány mérföldkövet kell tervezni?	29
5.2.	Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?	31
6.	PROJEKTVÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB ELVÁRÁSOK	34
6.1.	Mire nem kapható támogatás?	34
6.2.	Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során?	34
6.3.	Kell-e közbeszerzést lefolytatni?	35
6.4.	Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek?	35
6.5.	Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások?	35
6.6.	Milyen elvárások vannak az Alapjogi Charta érvényesítésével kapcsolatban?	35
6.7.	Hogyan kell az adatokat gyűjteni ESZA+, illetve MMIA támogatás esetén?	36
6.8.	A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?.....	37
7.	ELSZÁMOLHATÓSÁG.....	37
7.1.	Mennyi előleg igényelhető?	37
7.2.	Mekkora önerő kell a projekthez?	38
7.3.	Melyek az Európai Unióval elszámolható költségek?.....	38
7.3.1.	Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó?	44
7.4.	Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?	47

7.5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások?	53
7.6. Milyen költségek nem számolhatók el?	53
8. KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND ÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK	54
8.1. Milyen eljárásrend alapján történik a támogatási kérelmek kiválasztása?	54
8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok?	54
9. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK.....	61
9.1. Állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések	61
9.2. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok	61
10. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK.....	61
10.1. Milyen adatkezelési kötelezettségek vannak?	61
10.2. További dokumentumok.....	62
11. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE.....	62
12. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA	63
12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?	63
12.2. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási szerződéshez?	63
12.3. Milyen dokumentumokat kell csatolni az első kifizetési kérelemhez?	63
12.4. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási szerződés módosításához?	64
13. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI.....	64
13.1. A felhívás indokoltsága és az OP-hoz való illeszkedése	64
13.2. A felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok	66
13.3. További mellékletek	69
13.4. Adatfeldolgozási feltételek	69

1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Jelen felhívás keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) és valamennyi kormányhivatal, valamint az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: OFA Nonprofit Kft.) együttesen jogosultak támogatási kérelmet benyújtani, melyek a programot konzorciumot alkotva valósítják meg, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II.27) Korm. rendelet (továbbiakban: 100/2021. (II.27) Korm. rendelet) alapján.

A felhívás keretében a fent felsorolt szervezeteknek a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják.

A konzorcium vezetője a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.

A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben, a támogató előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.

Gazdálkodási forma szerint (GFO):

311 – Központi költségvetési irányító szerv

312 – Központi költségvetési szerv

393 – Elkülönített állami pénzalap

572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?

Az "ÁÚF 21-27" „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítéltető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

- a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
- b) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
- c) akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

A támogatási kérelmet 2024. január 12. 9:00 – 2024. február 29. 12:00-ig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével.

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

Amennyiben a támogatást igénylő elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (1) bekezdése alapján jogosult az AVDH-DHSZ szolgáltatáshoz csatlakozni (pl. egyéb költségvetési szerv, állami vállalat) és ezen szervezet szakrendszere (pl. iratkezelő rendszere) csatlakozott AVDH-DHSZ ² -hez, akkor a szervezet nevében támogatási kérelmet benyújtó ügyintéző/képviselő az „ügyintézői” AVDH-DHSZ segítségével tudja hitelesíteni a nyilatkozatot. Ebben az esetben az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a <https://www.palyazat.gov.hu> oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes beléptető felület” gomb használatával.
2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
 - a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
 - b) a nyilatkozatot azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH-DHSZ) kell hitelesítenie. A nyilatkozat AVDH-DHSZ szolgáltatással történő hitelesítését a szervezet iratkezelő szakrendszerében tudja elvégezni. A hitelesítéshez fontos, hogy a nyilatkozatot aláíró személy beosztása rögzítve legyen a szoftverben annak érdekében, hogy az aláíró beosztása és a szervezet neve együtt megjelenhessen a hitelesített dokumentumhoz kapcsolódó záradékon. Ezzel biztosítható a nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultságának megállapítása.
3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH-DHSZ szolgáltatás igénybevétele után:
 - a) Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH-DHSZ szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
 - b) A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

2. A PROJEKTTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

2.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Nem releváns.

² olyan szakrendszer vagy iratkezelő rendszer, amelynek aláíró-modulja azzal biztosítja az aláíró azonosítását, hogy az igazolásba a nyilatkozattevő neve, beosztása, szervezeti egysége, a szervezet megnevezése és a nyilatkozattevő szervezeten belüli egyedi azonosítója kerül

2.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:

Nem releváns.

2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A) Projekt előkészítési tevékenységek

- a) megvalósíthatósági tanulmány készítése, melynek része a közgazdasági és pénzügyi elemzés;
- b) módszertanok kialakítása;
- c) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is;
- d) valamennyi konzorciumi tag szervezetén belül szükséges Alapjogi Charta felelőst kijelölni, és felkészítésükről gondoskodni.

B) Célcsoport számára nyújtott támogatások

A projekt célcsoportja: 30. életévét betöltött³ álláskereső és inaktív, kiemelten a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok, beleértve átmeneti védelemre jogosultak, az őket foglalkoztató munkáltatók, valamint a közfoglalkoztatásból való kilépésre felkészített munkavállalók.

A projekt kiemelten támogatja a hátrányos helyzetű álláskeresőket és inaktívakat. A GINOP Plusz operatív program 3. prioritásával összhangban munkaerőpiaci szempontból kiemelten hátrányos helyzetűek azok az álláskereső és inaktív, akik tartósan álláskereső⁴, 50 éven felüliek⁵, alacsony iskolai végzettségűek⁶, vidéki térségben élők⁷, kisgyermeket nevelők⁸, közfoglalkoztatásból kilépő személyek⁹, romák¹⁰, megváltozott munkaképességűek¹¹ és az ápolási feladatokat ellátók¹².

A megváltozott munkaképességűek és a magukat romának vallók foglalkoztathatóságának javítását rájuk célzott eszközökkel az EFOP Plusz támogatja, azonban a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésükhöz kiemelt (külön, rájuk célzott eszközökkel történő) célzás nélkül jelen GINOP-3.1.1-

³ A GINOP Plusz operatív program 3. prioritása a 29. évnél idősebb álláskeresőket és inaktívakat határozza meg célcsoportnak. A GINOP Plusz 4.1.1-23 a 15- 29 év közötti életkorúként határozza meg a célcsoportot. A két projekt közötti egyértelmű életkori lehatárolás biztosítása érdekében a GINOP Plusz 3.1.1-23 projektben a 30. életévét betöltöttek kerülnek célcsoporttagként bevonásra.

⁴ tartósan álláskereső: aki legalább 12 hónapja folyamatosan munkanélküli

⁵ 50 éven felüliek: 50. életévét betöltött, ugyanakkor a „Munkaerőpiaci programokban résztvevő hátrányos helyzetű személyek” indikátor esetében kizárólag az 54. életévüket betöltött munkavállalók kerülnek beszámításra

⁶ alacsony iskolai végzettségű: legfeljebb az általános iskola 8 osztályát végezte el

⁷ vidéki térségben élők: uniós definíció szerint a „vidéki területeken élők” kifejezés az urbanizáció foka szerinti besorolás alapján ritkán lakottnak számító területeken élőkre utal (DEGURBA 3. kategória)

⁸ kisgyermeket nevelő: 12 évnél fiatalabb gyermeket nevelő szülő

⁹ közfoglalkoztatásból kilépő személyek: közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett és nyilvántartásba vett álláskereső

¹⁰roma: résztvevő nyilatkozata alapján

¹¹ megváltozott munkaképességű személy: a foglalkoztatást elősegítő és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 58.§ (5) m) pont szerinti megváltozott munkaképességű személy

¹² ápolási feladatokat ellátó: aki ápolási díjban részesül, vagy részesült a programba vonás napját megelőző 3 hónapban legalább egy napig

23 konstrukció is segítséget nyújthat. A közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiaci integrációját komplex, az EFOP Plusz és GINOP Plusz keretében nyújtott, egymásra épülő szolgáltatások és támogatások segítik elő.

a) Foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtása:

- aa) beralapú támogatások (bértámogatás);
- ab) mobilitás támogatása (lakhatási támogatás, utazási támogatás).

b) Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások, valamint kapcsolódó támogatások nyújtása:

- ba) foglalkoztatást elősegítő szolgáltatási tevékenység (pl. információnyújtás, mentori szolgáltatás, tanácsadás, munkaközvetítés);
- bb) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség támogatása (amennyiben releváns);
- bc) a szolgáltatáshoz kapcsolódó álláskeresést ösztönző juttatás és járulékeinak biztosítása (5 napot elérő szolgáltatás esetében).

A szolgáltatást az állami foglalkoztatási szerv közvetlenül, vagy az információnyújtás, illetve a tanácsadás szolgáltatást a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezetként nyilvántartásba vett, konzorciumi tag OFA Nonprofit Kft. keresztül, az állami foglalkoztatási szervre vonatkozó szabályok szerint nyújthatja.

c) Képzésben történő részvétel támogatása:

- ca) Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása a foglalkoztató részére (100/2021. (II.27) Korm. rendelet) 41.§ (1) a));
- cb) Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása az álláskereső részére (100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 42. §);
- cc) ajánlott képzés támogatása álláskereső részére (100/2021 (II.27) Korm. rendelet 42/B. § szerint).

C) Szakmai megvalósítással kapcsolatos tevékenységek

a) Szakmai megvalósítással összefüggő egyéb feladatok:

- aa) álláskereső foglalkoztatásának elősegítését célzó munkaerőpiaci programok végrehajtásában közreműködő szakmai megvalósítók biztosítása a kapacitások növelésével;
- ab) a szakmai megvalósításban közreműködő munkatársaknak strukturált belső képzés/tudásátadás biztosítása;
- ac) álláskereső, köztük a hátrányos helyzetű álláskereső elérése, és nyilvántartásba vételének elérésében és támogatásában releváns szervezetekkel történő együttműködés helyi ösztönzése;
- ad) partnerségi kapcsolattartók alkalmazásával partnerség létrehozása és ösztönzése a munkáltatók, a szociális partnerek, szociális szolgáltatók, és képzési szolgáltatást nyújtók között, a releváns szervezetekkel helyi, vármegyei szintű és országos szintű partnerségi kapcsolatok mobilizálása, strukturált együttműködés kialakítása és működtetése;
- ae) szakmai támogatás biztosítása a szakmai megvalósítók, köztük a szolgáltatást nyújtók, a partnerségben résztvevő szervezetek számára;

- af) A projektben az ESZA+ adatszolgáltatással érintett résztvevő személyek legalább 90%-áról belépési és kilépési adatok felvétele szükséges. Azok a résztvevői adatok számíthatók bele a teljesítésbe, melyeken legalább a kötelezően megválaszolandó kérdéseket megválaszolták.

b) A megvalósítás tapasztalatainak strukturált feldolgozása és közzététele:

- ba) Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és támogatások megvalósításával kapcsolatos eredmények publikálásához kapcsolódó tevékenységek (kiadvány, online felületen megjelenés biztosítása);
- bb) a programelemek megvalósulásának vizsgálata, valamint az eredményességének értékelése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportokra, kapacitások értékelése.

c) Célcsoport tájékoztatásával összefüggő tevékenységek és szakmai kommunikáció

- ca) célcsoport elérése és nyilvántartásba vételének ösztönzése elsősorban az igénybe vehető támogatásokról szóló tájékoztatás és kommunikációs tevékenységek révén;
- cb) partnerségi célú és egyéb szakmai rendezvények megvalósítása.

A célcsoport tájékoztatásával összefüggő feladatok megvalósításába a konzorciumi partner OFA Nonprofit Kft. is bevonható.

d) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság:

- da) a kiemelt projekt stratégiai jelentőségű műveletnek minősül, azaz ún. „Pillér” projekt, a projekt kedvezményezettjeinek a tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységeit a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban „KTK Plusz”¹³ kézikönyvben a stratégiai fontosságú műveletekre előírtak szerint szükséges végeznie.

e) Horizontális tevékenységek

- ea) A felhívás keretében támogathatók mindazon tevékenységek, amelyek a 2.4 fejezetben előírt horizontális elvárások és követelmények teljesítéséhez szükségesek;
- eb) a 2.4.2 fejezetben felsorolt választható horizontális követelmények közül minden konzorciumi tagnak legalább 1 db környezeti fenntarthatósággal összefüggő tevékenységet és 1 db esélyegyenlőségi tevékenységet kötelező teljesítenie legkésőbb a projektzárásig;
- ec) valamennyi konzorciumi tagnak a szervezetén belül szükséges az Alapjogi Charta felelős működését biztosítani.

¹³ <https://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz>

f) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:

- fa) projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) alkalmazása.

g) Könyvvizsgálat:

- ga) legalább évenkénti egy könyvvizsgálat;
- gb) projekt végi (záró) könyvvizsgálat.

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:

- aa) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs - projekt koordinátor - munkatársak alkalmazása;
- ab) szakmai vezető alkalmazása;
- ac) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek.

b) Célcsoport számára nyújtott szolgáltatások és támogatásokhoz kapcsolódó tevékenység:

- ba) foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok támogatása;
- bb) képzésre jelentkezők szakmai alkalmassági vizsgálatának támogatása;
- bc) a foglalkozás-egészségügyi és alkalmassági vizsgálatokhoz kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás költségtérítése;
- bd) hátrányos helyzetű munkavállaló segítségével kapcsolatos tevékenységek támogatása.

A ba) pontban felsorolt tevékenység és a bc) ponton belül a foglalkozás-egészségügyi és alkalmassági vizsgálatokhoz kapcsolódó utazási költség a célcsoport foglalkoztatását megelőzően, a közvetítéssel, illetve a képzéssel összefüggésben támogathatók.

c) Projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztések, továbbfejlesztések, informatikai beszerzések:

Különösen

- ca) a program nyomon követéséhez szükséges adatbázis létrehozása, fejlesztése, beleértve a 2021/1057/EU rendelet I. mellékletében meghatározott mutatók méréséhez szükséges fejlesztéseket, elemzéseket, azok feldolgozását, adatfeldolgozáshoz szükséges képzéseket, informatikai eszközök, szoftverek, licencek beszerzését;
- cb) innovatív megközelítések és módszerek kialakítása, kipróbálása a célcsoport sajátos szükségleteinek és problémáinak kezelésére, többek között a nem regisztrált álláskereső elérése és bevonása, a lemorzsolódások elkerülése, újszerű támogatások kialakítása, a munkaadói körrel való együttműködés terén,

valamint a célcsoporttal foglalkozó más szolgáltatókkal és civil kezdeményezésekkel történő együttműködés érdekében;

d) Célcsoport tájékoztatásával összefüggő tevékenységek és szakmai kommunikáció

da) hazai és nemzetközi tapasztalatcserét támogató tevékenységek.

2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása

A Felhívás keretében támogatható tevékenységek a támogatást igénylő (közvetlen kedvezményezett) szintjén nem minősülnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés (továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak, mivel a támogatott tevékenységek vonatkozásában a támogatásközvetítés a feladata, azaz nem tart meg magának semmilyen előnyt (lásd az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló európai bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 179. lábjegyzetét).

A továbbadott támogatások tekintetében a támogatást igénylő minősül támogatást nyújtónak.

A továbbadott támogatások abban az esetben nem minősülnek az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben azt állami fenntartású közoktatási intézmények (bölcsődék, óvodák, általános iskolák, középiskolák vagy felsőfokú oktatási intézmények) munkavállalóira¹⁴, államigazgatási szervek, önkormányzatok és állami fenntartású szociális intézmények (például családsegítő intézmények) munkavállalóira¹⁵ figyelemmel nyújtják és a foglalkoztatottak alkalmazása nem kapcsolódik az önkormányzatok, illetve az egyéb intézmények gazdasági tevékenységéhez. Ez esetben ugyanis a támogatott tevékenységek (az állam által finanszírozott oktatási tevékenység, az állam közhatalmi tevékenysége, illetve a szolidaritás elvére épülő, gazdasági tevékenységet magában nem foglaló szociális tevékenység) nem minősülnek uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységnek, így a továbbadott támogatással kapcsolatos intézkedés sem minősül az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a továbbadott támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. A jelen Felhívás közvetlen kedvezményezettjének be kell jelentenie a továbbadott támogatási konstrukciót a Támogató és a Támogatást Vizsgáló Iroda (továbbiakban: TVI) részére, és a vállalkozásoknak továbbadott támogatást az Országos Támogatásellenőrzési Rendszerben (továbbiakban: OTR) rögzítenie kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 56/B. – 56/C. §-val összhangban. A támogatást igénylő a továbbadott támogatást az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) és a 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet (munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása az álláskereső részére) szabályozása szerint nyújthatja a kialakítandó eljárásrendnek a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet szerinti TVI jóváhagyását követően.

Amennyiben a Felhívás 2.1.2.1. B) a) pont aa), ab) és c) pont ca) szerinti tevékenységek tekintetében a közvetett kedvezményezettek részére továbbadott támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, abban az esetben az az alábbi táblázatban szereplő támogatási

¹⁴ Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (2016/C 262/01) (a továbbiakban: Közlemény) 28-29. pontjaiban foglaltakra figyelemmel.

¹⁵ A Közlemény 17. és 20. pontjaiban foglaltakra figyelemmel.

kategóriákra vonatkozó előírásokkal összhangban kerülhet odaítélésre a kialakítandó eljárásrendnek a TVI általi jóváhagyását követően.

Támogatható tevékenység	Támogatás jogcíme	Támogatási kategória
2.1.2.1 B a) aa) beralapú támogatások (bértámogatás)	100/2021. (II.27) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése	hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén a 100/2021. (II.27) Korm. rendelet 14. és 14/D. alcíme
	100/2021. (II.27) Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése	csekély összegű támogatás 100/2021. (II.27) Korm. rendelet 14. és 14/A. alcíme
	100/2021. (II.27) Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése	mezőgazdasági csekély összegű támogatás 100/2021. (II.27) Korm. rendelet 14. és 14/B. alcíme
2.1.2.1. B a) ab) munkáltatónak a munkába járáshoz kapcsolódó utazás támogatása	100/2021. (II.27) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése	csekély összegű támogatás 100/2021. (II.27) Korm. rendelet 14. és 14/A. alcíme
	100/2021. (II.27) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése	mezőgazdasági csekély összegű támogatás 100/2021. (II.27) Korm. rendelet 14. és 14/B. alcíme
2.1.2.1. B) c) ca) Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása a foglalkoztató részére (a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 100/2021. (II.27) Korm. rendelet) 41.§ (1) a) bekezdés)	100/2021. (II.27) Korm. rendelet 30.- § (3) bekezdése	csekély összegű támogatás 100/2021. (II.27) Korm. rendelet 14. és 14/A. alcíme
	100/2021. (II.27) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése	mezőgazdasági csekély összegű támogatás 100/2021. (II.27) Korm. rendelet 14. és 14/B. alcíme

2.1.2.2. b) bd) hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével kapcsolatos tevékenységek	100/2021. (II.27) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése	hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás 100/2021. (II.27) Korm. rendelet 14. és 14/E alcíme
---	--	---

2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele szükséges.

a) A támogatást igénylő projektmenedzsmentjével, valamint a szakmai megvalósítókkal szembeni elvárások:

- aa) A konzorcium vezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében legalább 1 fő projektmenedzsment, 1 fő pénzügyi menedzsment kötelezően alkalmaz a projekt fizikai befejezéséig. A konzorciumi partnereknek vállalniuk kell, hogy 1 fő projektmenedzsment és 1 fő pénzügyi menedzsment kötelezően alkalmaznak a projekt fizikai befejezéséig.
- ab) Projektmenedzser: a konzorcium vezetőnél és a kormányhivataloknál kormánytisztviselői/állami tisztviselői jogviszony vagy indokolt esetben munkaviszony keretében történő munkavégzésre irányuló jogviszony keretében; az OFA Nonprofit Kft. munkaviszony keretében. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves projektmegvalósítói szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
- ac) Pénzügyi menedzser: a konzorcium vezetőnél és a kormányhivataloknál kormánytisztviselői/állami tisztviselői jogviszony vagy indokolt esetben munkaviszony keretében, az OFA Nonprofit Kft.-nél munkaviszony keretében történő munkavégzésre irányuló jogviszony keretében. A pénzügyi menedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 2 év pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
- ad) Szakmai vezető: felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves, humán fejlesztés terén szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
- ae) Minden kormányhivatali konzorciumi tagnak kötelező alkalmaznia legalább járási (fővárosi kerületi) hivatali szinten foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységenként legalább 1 fő foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó munkatársat.
- af) Minden kormányhivatali konzorciumi tagnak kötelező alkalmaznia legalább 1 fő partnerségi kapcsolattartót a munkaadókkal való kapcsolat megerősítése továbbá a szociális partnerekkel történő kapcsolattartás céljából.
- ag) Minden kormányhivatali konzorciumi tagnak alkalmaznia kell 1 fő ellenőrzési tevékenységet végző munkatársat.

- ah) A konzorciumvezetőnek szervezetén belül ki kell jelölnie egy kapcsolattartót a stratégiai jelentőségű műveletek kommunikációs feladataihoz kapcsolódóan, aki-vel az IH naprakész kapcsolatot tarthat, és aki a projektmenedzsment tagja is lehet.

b) A szakmai megvalósítói tevékenységhez kapcsolódó elvárások:

- ba) A konzorcium vezetőnél és a kormányhivataloknál szakmai megvalósítók feladatait kormánytisztviselői/állami tisztviselői jogviszony, indokolt esetben munkaviszony keretében történő munkavégzésre irányuló jogviszony keretében láthatják el, az OFA Nonprofit Kft. szakmai megvalósítói munkaviszony keretében.
- bb) A szakmai megvalósítók, köztük a szolgáltatásnyújtók, munkáltatókkal kapcsolattartók, vármegyei partnerséget szervezők projekthez kapcsolódó képzése, módszertani felkészítése során a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet előírásait szükséges figyelembe venni.
- bc) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat¹⁶ (NFSZ) területi kapacitását is a célcsoport méretéhez igazodó vármegyei forrásallokációhoz arányosan szükséges meghatározni.

c) Projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó elvárások:

- ca) A támogatás valamint a kapcsolódó elszámolás(ok) jóváhagyásának feltételeként az informatikai fejlesztés esetében együttműködési megállapodást kötelező kötni az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról. szóló 320/2014 (XII. 13.) Korm. rendelet 18.§ (9) bekezdése alapján a foglalkoztatási informatikai szakmai rendszerekhez és adatbázisokhoz kapcsolódó alkalmazások és licencek, szoftver és hardver eszközök tekintetében vagyonkezelői jogokkal rendelkező szervezettel.
- cb) Az együttműködési megállapodásnak ki kell terjednie a fejlesztés előkészítésére, az informatikai fejlesztővel történő együttműködésre, a beszerzett eszközök és immateriális jogok aktiválására, ellenőrzésére a fenntartási időszakra kiterjedően is. Az együttműködési megállapodás kötelező mellékletét képezi a részletes szakmai-műszaki specifikáció a fejlesztésre vonatkozóan.

d) Célcsoport programba vonásával, részvételével kapcsolatos elvárások:

- da) A program hozzájárul a 2016/C/ 67/01 számú, a tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiaci integrációjáról¹⁷ szóló tanácsi ajánlásban, valamint a 2016/C 484/01

¹⁶ Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése értelmében:

1.§ (4) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszer – munkaerőpiaci feladatainak ellátása során végzett tevékenységük tekintetében – a miniszter által vezetett minisztériumból, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal foglalkoztatást, munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységekből, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységeiből áll.

¹⁷ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.067.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2016%3A067%3AFULL

számú. a kompetenciafejlesztési pályákról: Új lehetőségek felnőttek számára¹⁸ című tanácsi ajánlásban foglaltak megvalósításához.

- db) A program célcsoportjába tartozók, a munkaadók és a célcsoporttal foglalkozó más szervezetek számára széles körű tájékoztatást kell biztosítani a program céljáról, tartalmáról és a bekerülés lehetőségeiről.
- dc) Gondoskodni szükséges az álláskeresőként nem regisztrált munkanélküliek, inaktívak eléréséről és ösztönzéséről, a programban való részvétel lehetőségének biztosítása érdekében.
- dd) A hátrányos helyzetűek elérése és programba vonása érdekében kapcsolat kiépítése szükséges a releváns szervezetekkel.
- de) A programba vonás feltételeiről és a projekt keretében a célcsoport számára elérhető aktív támogatási eszközök igénybevételének feltételeiről széleskörű tájékoztatást szükséges biztosítani.
- df) A személyre szabott tájékoztatás és segítségnyújtás érdekében a szociális, egészségügyi és foglalkoztatási szektorok együttműködését mobilizálni szükséges.
- dg) Nem vonható be a kiemelt projektbe, aki a célcsoporttal kapcsolatos jellemzőknek megfelel, de
 - i. aki egyidejűleg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált keretéből támogatásban részesül,
 - ii. aki egyidejűleg más, hasonló célú Európai Szociális Alap vagy Európai Szociális Alap Plusz által finanszírozott projektbe bevont célcsoporttag, vagy a jelen projekt keretében egy másik kormányhivatal által megvalósított részprojektben a bevonáskor már részt vesz,
 - iii. aki a kormányhivatalok által működtetett azonos vagy hasonló célú hazai vagy uniós projektbe bevonásra került és nyomon követése még nem zárult le, kivéve a módszertani útmutatóban rögzítendő speciális kivételi szabályokat a célcsoporti támogatások egymásra épülésének biztosítása érdekében,
 - iv. akinek az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,
 - v. a klímasemleges gazdaságra való átállás miatt állásukat elvesztő vagy azzal fenyegetett, az Igazságos Átmenet Alap keretében Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya vármegyékben támogatásban részesült, és a részvételéhez kapcsolódó nyomon követés (támogatás utolsó napját követő naptól induló 180. napig) még nem zárult le.
- df) Az a célcsoporttag, aki a bevonás tervezett időpontjáig már részt vett vagy azzal egyidejűleg részt vesz DIMOP Plusz projekt keretében digitális kompetencia fejlesztésben, a DIMOP Plusz projekt keretében finanszírozott kompetenciaelemek vonatkozásában a program keretében ismételtelen nem vonható ugyanolyan tartalmú képzésbe.

¹⁸ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01))

e) Az álláskereső foglalkoztatását elősegítő támogatásokkal kapcsolatos elvárások

- ea) A bértámogatást a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény és rendeletei, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatási felügyeletről szóló 2020. évi CXXXV. törvény és végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően lehet nyújtani.
- eb) A bértámogatás uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásként való nyújtása során a támogatást tartalom nagyságának kiszámítása a kedvezményezett feladata és kötelezettsége. A támogatás nyújtása előtt kötelező az igénybe vevő vállalkozások tájékoztatása, és a csekély összegű támogatás esetén a korábban kapott csekély összegű támogatásokról szóló nyilatkozat bekérése. Kizárólag olyan vállalkozások részére biztosítható csekély összegű támogatásként a támogatás, amelyek nyilatkozatuk alapján megfelelnek a csekély összegű támogatások igénybevételére vonatkozó feltételeknek. A kedvezményezett feladata és kötelezettsége nyilvántartás vezetése a projekt keretében nyújtott csekély összegű támogatásokról is. Az adatokat a Magyar Államkincstár monitoring rendszerébe fel kell tölteni a megfelelő, NISZ által biztosított interfészen keresztül.
- ec) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését Kedvezményezettnek igazolnia szükséges. A támogatás-halmazódás szabályainak betartása érdekében a Kedvezményezett módszertani útmutatójának ki kell terjednie a kincstári monitoring rendszeren keresztül történő kötelező ellenőrzés előírására.
- ed) Valamennyi támogatási eszköz esetében a kedvezményezettnek biztosítania kell a támogatást igénybevevő vállalkozásoknál a támogatás megfelelő felhasználásának és nyilvántartásának helyszíni (adott támogatási eszközre kifizetett támogatás legalább 5%-ának erejéig) és dokumentum alapú ellenőrzését a támogatás igénybevétele és a támogatáshoz kapcsolódó továbbfoglalkoztatási kötelezettség időszakában. A kedvezményezettnek biztosítania szükséges az ellenőrzések során a kockázatbecslésen alapuló, egységes módszertan és egységes ellenőrzési dokumentáció alkalmazásán alapuló végrehajtást. Valamennyi, a projekt keretében nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatásnak meg kell felelnie a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatási felügyeletről szóló 2020. évi CXXXV. törvény és végrehajtási rendeletben foglaltaknak.
- ee) A foglalkoztató figyelmét fel kell hívni és nyilatkoztatni szükséges arról, hogy amennyiben a támogatási időszak alatt ugyanazon személyre, ugyanazon időszakra más hazai vagy uniós programból is finanszírozásra kerül személyi jellegű ráfordítás, akkor azt jeleznie szükséges a kormányhivatal felé a túlkompenzálás (100 % feletti finanszírozás) elkerülése érdekében.
- ef) A célcsoport számára biztosított támogatás nyújtása során a 100/2021 (II.27) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
- eg) A hátrányos helyzetű munkavállalók segítése azon foglalkoztató esetében támogatható, akik jelen projekt keretében hátrányos helyzetű munkavállalót vesznek fel.
- eh) Hátrányos helyzetű munkavállalók segítségének támogatására abból a célból kerülhet sor, hogy az elősegítse a hátrányos helyzetű munkavállaló beilleszkedését és alkalmazkodását a munkahelyi környezethez, segítséget nyújtson a társadalmi és adminisztratív eljárásokhoz, megkönnyítse a

munkáltatóval való kommunikációt és a konfliktusok kezelését. A támogatáshoz módszertan kidolgozása szükséges.

f) Célcsoport számára biztosított foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos elvárások:

- fa) Mentori szolgáltatáshoz, munkaerőpiaci információnyújtáshoz, tanácsadáshoz való hozzáférést kötelező biztosítani.
- fb) A programban biztosítani szükséges a mentori szolgáltatást biztosító szakmai megvalósítók szakmai megfelelőségét, amit a konzorciumvezető a konzorciumi tagok által kinevezett mentorok szakmai végzettsége és munkaköri leírása /feladatleírása alapján ellenőriz;
- fc) Minden nyilvántartásba vett tartósan álláskereső esetében egyéni értékelés és tanácsadás biztosítása indokolt. Bármely szolgáltatás esetén dokumentálni kell a megvalósulását és az egyénhez rendelés nyomon követését;
- fd) A módszertani útmutatóban a nyújtandó foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások körét és a vonatkozó sztemderdeket és alkalmazandó iratmintákat szükséges meghatározni.

g) Célcsoport munkaerőpiaci alkalmazkodása és képzések támogatása:

- ga) Az alábbi képzésekhez nyújtható támogatás mind a munkaerőpiaci alkalmazkodás, mind az ajánlott képzések esetében:
 - i. a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 8. § (1) bekezdés b) szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés;
 - ii. a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részzszakmára felkészítő szakmai oktatás;
 - iii. a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) aa) és bb) pontja szerinti oktatás és képzés;
 - iv. jogszabály alapján szervezett képzés (hatósági képzés);
 - v. nyelvi képzés, amely alap- vagy középfokú nyelvvizsgával zárul;
 - vi. kompetenciafejlesztés a digitális készségekhez, zöld gazdaságra való áttálláshoz, vállalkozóvá váláshoz kapcsolódóan;
 - vii. a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmára felkészítő szakmai oktatás.
- gb) Kizárólag olyan képzés támogatható, amely esetében:
 - i. a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott felnőttképzési tevékenységet folytató intézmény tartja;
 - ii. a felnőttképző az Fktv. 2/A. § (2)-(3) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkezik.
- gc) A módszertanoknak/eljárásrendeknek tartalmazni kell legalább a képzési irányok kialakításának módszertanát, a zöld-, és digitális készségfejlesztést célzó képzések biztosítását, a támogatás összegét meghatározó elemek részleteit, továbbá az eljárás teljes folyamatát és a szabályszerű felhasználás ellenőrzésének módszertanát.
- gd) Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása esetén:

- i. Az adott vármegyében támogatható képzési irányok köréről, a támogatás feltételeiről a célcsoportot kötelező tájékoztatni a bevonáskor.
 - ii. A munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása álláskeresők számára maximum a képzési idővel megegyező álláskeresőt ösztönző juttatásként nyújtható az álláskereső által a képzésben történő részvétel havi igazolása mellett.
 - iii. A munkaerőpiaci alkalmazkodás keretében képzéshez nyújtott támogatást – a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott módon - differenciálni szükséges annak érdekében, hogy minden célcsoport részére elérhető legyen, és versenyképes alternatívát jelentsen a felhívás keretében nyújtott egyéb bérjellegű támogatásokhoz képest.
 - iv. az álláskeresőt ösztönző juttatás a következő elemeket tartalmazhatja, amely elemek nyújtásának feltételeit és mértékét módszertanban szükséges kialakítani a 100/2021 (II.21.) Korm. rendelettel összhangban:
 - megélhetési költségelem,
 - képzési költségelem,
 - utazási költségelem,
 - gyermekfelügyeleti költségelem.
- ge) Ajánlott képzések esetén a további elvárások az alábbiak:
- i. olyan képzési irányhoz tartozik, amelyet adott évben a foglalkoztatásért felelős miniszter előzetesen jóváhagyott;
 - ii. a miniszter által jóváhagyott képzési irány alapján összeállított, nyilvántartásban szereplő képzés;
 - iii. a képzést nyújtó felnőttképző a Kormányhivatallal együttműködési megállapodást köt a 100/2021. (II.27) Korm. rendeletben foglalt elvárásoknak megfelelően;
 - iv. ajánlott képzés esetén az alábbi formában nyújtható támogatás az álláskeresőknél önállóan vagy kombináltan, mely részletszabályait a 100/2021. (II.27) Korm. rendelettel összhangban módszertanban kell kidolgozni:
 - képzés költségéhez nyújtott támogatás,
 - vizsgadíj támogatása,
 - képzés ideje alatt biztosított gyermekfelügyelet költsége, amelyben azt a felnőttképző szervezi meg,
 - keresetpótló juttatás,
 - utazás költségéhez nyújtott támogatás képzésre és vizsgára eljutás érdekében;
 - kiegészítő keresetpótló juttatás duális képzésben részvétel esetén,
 - képzést követő sikeres vizsga esetén egyszeri keresetpótló juttatás,
 - az alkalmassági vizsgálat költségterítése.

h) Célcsoportnak nyújtott támogatásokkal kapcsolatos egyéb elvárások:

- ha) A jelen felhívás keretében benyújtott, a támogatási igény mellékletét képező dokumentumoknak tartalmaznia kell a programba vonás feltételeit és eljárásrendjét a felhívás 2.3. d) pontjában foglaltakra vonatkozóan, figyelembe véve a 2016/C/ 67/01 számú 2016/C 484/01 számú tanácsi ajánlásban leírtakat.

- hb) A 2021/1057/EU rendelet I. mellékletében szereplő, résztvevőkre vonatkozó indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtés a projektben résztvevő minden személyre vonatkozóan szükséges;
- hc) a munkavállalást elősegítő intézkedésekhez és a hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének és visszatérítésének támogatásához kapcsolódó az operatív program 3. prioritásban foglalt indikatív allokáció nyomkövetése érdekében kimutatás készítése szükséges;
- hd) a zöld és digitális átálláshoz kapcsolódó, az operatív programban foglalt indikatív allokáció nyomon követése érdekében kimutatás készítése szükséges;

A GINOP Plusz 3. prioritás esetében az OP-ban rögzített elvárás a kettős átálláshoz – a környezetbarát és a digitális átálláshoz - való hozzájárulás. Ezt a hozzájárulást a GINOP Plusz 3.1.1. projekt esetében a bértámogatások, álláskeresőt ösztönző juttatás (képzések) programelemek esetében indokolt nyomon követni.

E felhívás keretében környezetbarát álláshelynek/vállalkozásnak tekintjük egyrészt a környezeti termékek és szolgáltatások ágazatban (*Environmental Goods and Services Sector, EGSS*) működő vállalkozásoknál betöltött álláshelyeket. Másrészt beleértendők azok az álláshelyek/vállalkozások is, amelyek esetében a munkakör/vállalkozási tevékenység szintjén megjelennek a zöld átállással kapcsolatos feladatok vagy elvárások (például erőforrás-hatékonyság, újrahasznosítás vagy megújuló energiaforrásból származó energia használata).

A környezetbarát vagy fenntarthatósággal összefüggő készségek azoknak az ismereteknek, készségeknek és attitűdöknek az összességét jelentik, amelyek segítik a hatékony cselekvést a mindennapi tevékenység során felmerülő fenntarthatósági problémák, kihívások és lehetőségek kapcsán. A GINOP Plusz 3.1.1. projekt esetében környezetbarát készségekhez hozzájáruló képzésnek tekinthető az a képzés, aminek része az erőforrás-hatékonysággal, újrahasznosítással kapcsolatos gyakorlati ismeretek és készségek fejlesztése, vagy a klíma-változással, az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos összefüggések ismertetése, a kibocsátás csökkentésére vonatkozó ismeretek, vagy a környezeti károk megelőzésével, csökkentésével, a károk helyreállításával kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztése.

- he) A GINOP Plusz 3. prioritása esetében digitális álláshelynek tekintjük azokat az álláshelyeket, ahol a munkáltató fő tevékenysége alapján az IKT szektorban működik, valamint ahol a munkavállaló munkája során rendszeresen végez digitális készségeket igénylő tevékenységet. Digitális készségek fejlesztését szolgáló képzésnek tekintjük azokat a képzéseket, amelyek az IKT ismeretek és készségek fejlesztését szolgálják, és ahol a képzés elvégzését követő felmérés vagy vizsga kiterjed a digitális készségekre is.
- hf) Projektbe vonás esetén kötelező a célcsoporttaggal együtt, az egyén helyzetét, lehetőségeit és céljait is figyelembe vevő egyéni cselekvési tervet kialakítani. Az egyéni cselekvési tervnek az ügyfél-kategorizálási rendszerhez kell igazodnia. Biztosítani szükséges az ügyfél-kategorizálás és az egyéni cselekvési terv elérhetőségét a célcsoporttag egyéni projektdokumentációjában és/vagy az Integrált Rendszerben.

- hg) A támogatási programelemekre irányuló hirdetményeket és módszertanokat a meghirdetést megelőzően, valamint a hirdetmények és módszertanok szakmai tartalmának módosítását megelőzően az Irányító Hatóságnak szükséges megküldeni egyeztetésre.
- hh) Országos lefedettség a területi különbségeket és az intézkedés szempontjából releváns munkaerőpiaci mutatókat figyelembe vevő forrásallokáció mellett, mely biztosítja, hogy a budapesti régiót nem számítva a projekt résztvevők legalább 65%-a az Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, és Dél-dunántúli régiókban él, és a források ezzel arányos része ott hasznosul.
- hi) Az adott vármegyében mindaddig nem alkalmazható – nem indítható el – a jelen projekt keretében olyan programelem, amelyhez hasonló célú támogatást, ugyanazon célcsoportnak az állami foglalkoztatási szerv egyéb, uniós forrású, párhuzamosan futó munkaerőpiaci programjában nyújt.
- hj) A digitális készségek fejlesztésére irányuló képzések biztosításával kapcsolatos tevékenységek céljából a kedvezményezett együttműködést alakít ki a DIMOP-Plusz-4.2.2-23 projekt kedvezményezettjével.
- hk) A célcsoport elérése, bevonása és tájékoztatása során elvárás a célcsoportra szabott kommunikációs csatornák használata, a célcsoport szempontjából releváns partnerek, valamint a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű álláskereső vagy inaktívak elérése érdekében az ezen csoportoknak támogatást, szolgáltatást nyújtó szervezetek bevonása a tájékoztatási tevékenységbe, e csoportok tájékoztatásához célzott tájékoztatási csatorna, eszköz használata.
- hl) A foglalkoztatók számára a kedvezményezett tájékoztatást nyújt arról, hogy szüksége esetén az álláskereső munkahelyi beilleszkedését szolgáló tanácsadást vehetnek igénybe. A célcsoporttagok tájékoztatása arról, hogy amennyiben diszkriminációt tapasztalnak, akkor panaszaiikkal az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósághoz is fordulhatnak.
- hm) Az Iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló (2021/C 121/01) bizottsági közlemény alapján a kedvezményezettnek minden eljárásrendi cselekmény kapcsán megfelelő intézkedéseket kell hoznia az összeférhetetlenség elkerülésének és kezelésének biztosítása érdekében, minden eljárásrendi cselekmény kapcsán az összeférhetetlenségről nyilatkoznia kell a kedvezményezett érintett kormánytisztviselőjének, szakmai megvalósítójának. Az összeférhetetlenség elkerülését és kizárását biztosító iránymutatást a projektgazda szervezetben elérhető eljárásrend(ek)ben, módszertanokban szükséges szabályozni.

i) Egyéb (adminisztratív) elvárások:

- ia) A megvalósíthatósági tanulmány készítése, melyben részletesen szükséges bemutatni:
 - i. A 2016/C/ 67/01 számú, a tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiaci integrációjáról szóló tanácsi ajánlásban, valamint a 2016/C 484/01 számú. a kompetenciafejlesztési pályákról: Új lehetőségek felnőttek számára című tanácsi ajánlásban foglaltak megvalósításához való hozzájárulásának módját és ütemezését,

- ii. a célcsoport összetételét és jellemzőit, elérésüket szolgáló eszközök és kommunikációs tevékenységek körét, a más szervezetekkel tervezett együttműködések célját és tartalmát, a kormányhivatal saját kapacitásai által lefedett, valamint az OFA Nonprofit Kft-n keresztül lefedett együttműködési területeket,
 - iii. a kiemelt projekten belüli célcsoporti támogatás- és szolgáltatásnyújtás módszertani útmutatóját, szakmai eljárásrendjét,
 - iv. a program programelemeinek megvalósulásának, eredményességének és hatásának vizsgálati módszerét,
 - v. az uniós finanszírozású források közötti vármegyei lehatárolás nyomon követésére kialakított mechanizmust és működtetését;
 - vi. hogyan biztosítja a kedvezményezett a programelemek megvalósítása során a zöld- és digitális készségek meghatározását és nyomon követését,
 - vii. a megvalósítás nyomon követésére szolgáló és a célcsoportra vonatkozó adatszolgáltatást biztosító informatikai rendszert,
 - viii. a program keretében megítélt, 2.2. fejezet szerinti állami támogatások, beleértve a csekély összegű támogatások megítélési és nyilvántartási rendszerét,
 - ix. az indikátor mutatók számításának kalkulációját, a célérték teljesülésének tartalmát és módját,
 - x. a jogosulatlanra vált támogatások nyilvántartásának, visszakövetelésének eljárásrendjét,
 - xi. a közgazdasági és pénzügyi elemzést;
 - xii. a választott horizontális tevékenység (amennyiben képzéshez, szemléletformáló akcióhoz kapcsolódik a választott tevékenység, a létszámot a projekt sajátosságaihoz igazítva be kell mutatni);
 - xiii. a támogatás igénylő szakmai és humánerőforrás kapacitásainak bemutatása, plusz kapacitás biztosítása, ideértve az OFA Nonprofit Kft. kapacitásait és az általa nyújtható szolgáltatások körét, tartalmát.
- ib) A Konzorciumvezető összesítve, havonta különösen az alábbiakról köteles adatot szolgáltatni:
- i. a programba és támogatási eszközökbe történő bevonásról (kötelezettségvállalás, kifizetés);
 - ii. a fizikai előrehaladásról;
 - iii. szakmai megvalósítással kapcsolatos elvárások teljesüléséről;
 - iv. kommunikációs kötelezettségek teljesítéséről;
 - v. jogosulatlanra vált támogatásokról;
 - vi. a programon belüli a GINOP Plusz forrásigényléshez kapcsolódó várható kifizetésekről, kifizetési igénylésekben elszámolni tervezett összegek előrejelzéséről.
- ic) Támogató a megvalósítással összefüggésben eseti adatkérést írhat elő.
- id) Konzorciumvezető a szerződéskötést követő naptári évtől kezdődően évente legalább négyszer kifizetési igénylést nyújt be.

- ie) A Konzorciumvezetőnek a tevékenységek és a költségek tervezése és elszámolása során biztosítani szükséges a koherenciát, az egységes számítási módszertant, fogalomhasználatot.
- if) A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel kapcsolatos követelményeket a www.palyazat.gov.hu oldalról letölthető „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz” dokumentum és Arculati Kézikönyv tartalmazza.
- ig) A kedvezményezettnek biztosítani kell, hogy az www.munka.hu honlapon megjelenő hirdetések és azok archivált verziói az operatív program zárásáig elérhetőek legyenek a honlapon. A Hirdetményeken - az ún. infoblokk (összetartozó arculati elemek) elhelyezésén túlmenően - az első bekezdésben szükséges tájékoztatást adni az uniós támogatásról a projektazonosító, a finanszírozó forrás és a kiemelt projekt támogatási keretének rögzítésével.
- ih) A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – a továbbadott támogatásra vonatkozó elszámolható költség és az erre eső támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

A projekt keretjellege miatt a támogató a támogatás felhasználásának kedvezményezett hatókörén kívüli elmaradása esetén a kedvezményezettel történő előzetes egyeztetés alapján a támogatási szerződés feltételeinek módosítását, a támogatási szerződés Európai Unióval elszámolható összköltsége csökkentését kezdeményezheti.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendelete alapján nem támogatható olyan projekt, amely az Európai Bizottság által indított, indoklással ellátott véleményezési szakaszban járó kötelezettségszegési eljárással közvetlenül érintett. Az esetleges érintettséget a projekt-kiválasztási szempontok értékelésekor vizsgáljuk.

2.4. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások és követelmények

Az uniós jogszabályokban előírt horizontális elvárások a következők:

1. Az alapvető jogok tiszteletben tartása és az Európai Unió Alapjogi Chartájának betartása a támogatás felhasználása során - (EU) 2021/1060 Rendelet, 9. cikk (1), (EU) 2021/1057 Rendelet, 8. cikk

2. A nők és férfiak egyenlőségének, a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének és a nemi diszkrimináció integrálásának figyelembevételét és előmozdítását a programok előkészítése és megvalósítása során - (EU) 2021/1060 Rendelet, 9. cikk (2), (EU) 2021/1057 Rendelet, 6. cikk
3. A nemek, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés megelőzése és a fogyatékos személyek hozzáféréseinek segítése - (EU) 2021/1060 Rendelet, 9. cikk (3), (EU) 2021/1057 Rendelet, 6. cikk
4. A fenntartható fejlődés elősegítése figyelembe véve az ENSZ Fenntartható Fejlődésre vonatkozó célkitűzéseit, a Párizsi Megállapodást és a „ne okozz jelentős kárt” elvet - (EU) 2021/1060 Rendelet, 9. cikk (4)

2.4.1. Horizontális elvárások

A táji, természeti, környezeti értékek védelmével, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, az esélyegyenlőséggel, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos elvek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendeletének 9. cikkében megfogalmazott horizontális elvek átfogó elemei, amelyek érvényesítése az Európai Unió fejlesztéspolitikájának kötelező része. Ezen elvek érvényesítése a horizontális elvárásokon és követelményeken keresztül történik. A horizontális elvárások részletes ismertetése megtalálható az „ÁÚF 21-27” 11. fejezetében, valamint a GINOP Plusz útmutató a horizontális követelményekhez dokumentumban. Kérjük, ezeket alaposan tanulmányozza át, mert mind a projekt előkészítését, mind a megvalósítását jelentősen befolyásolhatják.

A horizontális elvárás, illetve követelmény megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenységek következtében felmerült költségek az Európai Unióval elszámolhatóak.

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek minden esetben meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:

- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, az elővigyázatosság és a „ne okozz jelentős kárt”¹⁹ elveket betartani, a projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba²⁰ ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projekt végrehajtása során az esélyegyenlőséget, a nők és férfiak közti egyenlőséget, valamint a Fogyatékossgal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazni. A projektek végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – hozzáférhetőség biztosítása pl. akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell;
- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a kedvezményezett esélytudatosságot fejezzen ki: ne közvetítsen szegregációt, csökkentse a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

¹⁹ „Ne okozz jelentős kárt” elv: a támogatott fejlesztés nem sérti jelentősen Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkben meghatározott egyik környezeti célkitűzést (az éghajlatváltozás mérséklése; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos gazdaságra való átállás; a szennyezés megelőzése és csökkentése; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) sem.

²⁰ 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Esélyegyenlőség érvényesítése

- A 2007. évi XCII. törvény²¹ 9. cikke értelmében a nyilvánosság számára nyitva és rendelkezésre álló létesítmények és szolgáltatások hozzáférhetőségét biztosítani kell. Ennek érdekében az ilyen létesítmények (pl. a közösségi célú funkciókat ellátó, ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész) építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés, valamint az infokommunikációs akadálymentesítés. A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelmények esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/882 irányelvének szükséges megfelelni.²² A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § f) pontja szerinti közszolgáltatásokhoz²³ kapcsolódó fejlesztéseket (beleértve az infrastrukturális, szolgáltatás, infokommunikációs fejlesztéseket²⁴) az egyetemes tervezés alapelvét figyelembe véve²⁵ komplex akadálymentesítést elvégezve kell végrehajtani²⁶.
- Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdésének megfelelően.
- Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása/kijelölése: aki munkájáról a projekt utolsó előtti mérőföldkövéhez kapcsolódó beszámolóval jelentést kell benyújtani.
- A projektben résztvevők és az elérendő célcsoport tájékoztatása arról, hogy amennyiben a projektbe vonásuk vagy a részvételükkel összefüggésben diszkriminációt tapasztalnak, panaszaikkal az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósághoz is fordulhatnak.

Az Alapjogi Chartában foglalt jogok és alapelvek érvényesítésére vonatkozó rendelkezéseket a 6. fejezet tartalmazza.

2.4.2.A kiemelt projekt kedvezményezettjei (konzorciumi tagok) horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásai

A támogatási kérelem benyújtásakor a projekt tervezett tartalma alapján szükséges konzorciumi tagonként a következő horizontális követelmények közül 1 db környezetvédelmi és 1 db esélyegyenlőségi tevékenységet választani és a projekt keretében megvalósítani, valamint a horizontális adatszolgáltatást elvégezni a kitöltő felület monitoring mutatók menüpontja alatt, ha az adott

²¹ 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről

²² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882&from=HU>

A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek szükséges megfelelni a 2025. június 28-át követően forgalomba hozott termékek és szolgáltatások esetében.

²³ A közszolgáltatás fogalmába a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § f) pontjában megadott meghatározások mindegyike beleértendő;

²⁴ A közszerabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény A közszerabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet

²⁵ A Fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 2. cikk

²⁶ További információ: ÁÚF 21-27 11. fejezet

követelményhez tartozik adatszolgáltatási kötelezettség. Költség kizárólag a teljesített horizontális követelménnyel kapcsolatban számolható el.

Környezetvédelmi szempontok (konzorciumi tagonként 1 elem választandó)

HTK02 A kerékpáros közlekedés ösztönzése

HTK06 Részvétel fenntarthatósági képzésen

HTK11 Zöld közbeszerzés

HTK13 Környezetvédelmi szemléletformáló akciók a projektben

HTK15 Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése

HTK19 Újrahasznosítás eszközbeszerzés során

Esélyegyenlőségi szempontok (konzorciumi tagonként 1 elem választandó)

HTE01 Vezetők, munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen

HTE02 Ügyfélkapcsolati munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen

HTE03 Képző fejlesztő munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen

HTE04 Vezetők, munkatársak nemek közötti esélyegyenlőség képzésen történő személyes részvétel

HTE05 Munkavállaló képzésen való részvételének támogatása

HTE06 Munkaidő kedvezmény biztosítása képzéshez

HTE08 Esélyegyenlőségi szemléletformáló akciók a projektben

HTE12 Tartalomfejlesztés – könnyen érthető kommunikáció

HTE19 Család- és gyermekbarát projektelemek

A tevékenységekhez kapcsolódó horizontális adatszolgáltatás az alábbiakra terjed ki:

Horizontális követelmény	Horizontális adatszolgáltatás neve	Mértékegység	Típusa (környezetvédelmi/ esélyegyenlőségi)
A kerékpáros közlekedés ösztönzése	K02 Új vagy korszerűsített kerékpártárolói férőhelyek száma	darab	környezetvédelmi
Részvétel fenntarthatósági képzésen	K06 A fenntarthatósági képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma	fő	környezetvédelmi
Zöld közbeszerzés alkalmazása	K13 Lebonyolított zöld közbeszerzések száma	darab	környezetvédelmi
Környezetvédelmi szemléletformáló akció a projektben	K15 Környezetvédelmi szemléletformáló akciókban résztvevők száma	fő	környezetvédelmi
Újrahasznosítás eszközbeszerzés során	K22 Újrahasználatra, újrafeldolgozásra, újrahasznosításra átadott eszközök darabszáma	darab	környezetvédelmi
Újrahasznosítás eszközbeszerzés során	K23 Újrahasználatra, újrafeldolgozásra, újrahasznosításra átadott csomagolóanyag tömege	kg	környezetvédelmi
Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése	K17 Szelektív hulladékgyűjtést bevezető szervezetek száma	darab	környezetvédelmi

Vezetők, munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen	E01 Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (vezetők, munkatársak)	fő	esélyegyenlőségi
Ügyfélkapcsolati munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzése	E02 Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (ügyfélkapcsolati munkatársak)	fő	esélyegyenlőségi
Képző, fejlesztő munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen	E03 Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (képző, fejlesztő munkatársak)	fő	esélyegyenlőségi
Vezetők, munkatársak nemek közötti esélyegyenlőség képzésen történő részvétele	E04 Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (nemek közötti esélyegyenlőség)	fő	esélyegyenlőségi
Munkavállaló képzésen való részvételének támogatása	E05 Képzésben résztvevő hátrányos helyzetű munkavállalók száma*- nő	fő	esélyegyenlőségi
Munkavállaló képzésen való részvételének támogatása	E05 Képzésben részt vevő hátrányos helyzetű munkavállalók száma - férfi	fő	esélyegyenlőségi
Munkaidő kedvezmény biztosítása munkavállaló képzéséhez	E06 Képzésen való részvétel érdekében munkaidő kedvezményben részesülő munkavállalók száma*- nő	fő	esélyegyenlőségi
Munkaidő kedvezmény biztosítása munkavállaló képzéséhez	E06 Képzésen való részvétel érdekében munkaidő- kedvezményben részesülő munkavállalók száma - férfi	fő	esélyegyenlőségi
Tartalomfejlesztés – könnyen érthető kommunikáció	E12 Tartalomfejlesztéssel kapcsolatos akadálymentesítést végrehajtó szervezetek száma	darab	esélyegyenlőségi
Esélyegyenlőségi szemléletformáló akció a projektben	E08 Az esélyegyenlőségi szemléletformáló akciókban résztvevők száma	fő	esélyegyenlőségi
Család- és gyermekbarát projektelemek	E19 Család- és gyermekbarát projektelem fejlesztést végrehajtó szervezetek száma	darab	esélyegyenlőségi

*Az értéket férfi – női bontásban szükséges megadni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben több olyan projektet valósít meg, amelyek a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó uniós forrásból kerülnek finanszírozásra, abban az esetben egy adott horizontális követelmény csak egy projekt keretében számolható el.

Amennyiben Ön egy horizontális tevékenységet valamely, a fent hivatkozott uniós forrásból finanszírozott projekt keretében már teljesített, e felhívás keretében másik tevékenységet kell választania.²⁷

Önnek nem kell horizontális tevékenységet teljesítenie, amennyiben:

- a támogatási kérelem benyújtásakor valamennyi, jelen felhívásban szereplő választható horizontális tevékenység vonatkozásában igazolni tudja, hogy azokat korábban már teljesítette, vagy
- amennyiben a jelen felhívásban szereplő, korábban nem teljesített választható horizontális tevékenységek közül objektív ok miatt egyik tevékenységet sem tudja teljesíteni

Az egyes, más projekt keretében már teljesített horizontális tevékenységek teljesítését igazoló dokumentumokat, illetve annak indoklását, hogy a korábban nem teljesített tevékenységeket miért nem tudja teljesíteni Önnek a támogatási kérelem vagy szerződésmódosítás mellékleteként be kell nyújtania.

²⁷ Azon horizontális tevékenységek esetében, ahol az adatszolgáltatás résztvevőre vagy munkavállalóra irányul, ugyanazon horizontális tevékenység is választható abban az esetben, ha a horizontális tevékenységek megvalósítására eltérő időpontban és eltérő, további személyek bevonásával kerül sor. A kedvezményezettnek a támogatási kérelmében be kell mutatnia az elkülönítést, a vállalat teljesítésekor kimutatással igazolnia szükséges a fenti kritériumnak való megfelelést.

Amennyiben fenti indokokra tekintettel nem vállalja horizontális tevékenység megvalósítását, ahhoz kapcsolódóan jelen felhívás keretében monitoring mutatót sem tervezhet.

A kedvezményezettnek a választott horizontális tevékenységekhez kapcsolódó mutatókhoz kapcsolódóan összesített vállalatot kell tennie (ami a konzorciumi partnerek vállalatát összesítetten tartalmazza), és az adatszolgáltatást összesítetten kell teljesítenie.

A fenti egyes választható tevékenységek megvalósításával kapcsolatos elvárásokat a felhívás 3. mellékletében hivatkozott útmutató tartalmazza.

A választható horizontális tevékenységek teljesítésével – a projekt megvalósításának kiinduló állapotához képest – pozitív irányú változást kell elérni, ennek megfelelően olyan sajátosság, ami a támogatást igénylőt már a projekt megkezdésének időpontjában is jellemezte, nem fogadható el a tevékenység teljesítéseként. Elfogadható ugyanakkor meglévő sajátosság – horizontális követelményeknek megfelelő – fejlesztése. A vállalt tevékenység teljesítésének elfogadásához az elért hozzáadott értéket, az előrelépést be kell mutatni és alá kell támasztani.

2.4.3.A célcsoporti támogatást felhasználó vállalkozásokra vonatkozó horizontális elvárás

A 2.4.1. Horizontális elvárások pontokban foglalt horizontális elvek betartása kötelező a célcsoporti támogatást felhasználó vállalkozásoknak is.

A 3. mellékletben hivatkozott útmutató szerint kell eljárniuk a célcsoport után támogatásban részesülő foglalkoztatóknak.

A támogatás iránti kérelemben a foglalkoztatóknak nyilatkozniuk kell, hogy az Alapjogi Chartában (Id. 6. fejezet) és a horizontális útmutatóban foglaltakat megismerték és tevékenységük nem sérti az abban foglalt jogelveket és alapelveket.

3. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

3.1. Vissza kell-e fizetni a támogatást?

Nem, a támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást – szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni.

3.2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége?

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége²⁸ legfeljebb 175 670 000 000Ft.

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 175 670 000 000Ft. A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a.

²⁸ A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt „projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.

4. A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA

4.1. Mikor kezdhető meg a projekt?

A támogatási kérelem benyújtása előtt saját felelősségre megkezdett projekthez is igényelhető támogatás, ha azt a kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejezte be. A felhívás keretében támogatott projekt-előkészítési költségek és projektmegvalósítási költségek elszámolhatóságának kezdete 2023. január 1.

További részletes szabályozást az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 1. alpontja, valamint jelen felhívás 7.4.b) tartalmaz.

Amennyiben a támogatást igénylő konzorcium tagjai a támogatási döntés kézhezvétele előtt megindít közbeszerzési eljárást, be kell tartania a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is.²⁹

4.2. Mikorra kell befejezni a projektet?

Mikor minősül befejezettnek a projekt?

Fizikailag akkor befejezett a projekt, ha valamennyi támogatott tevékenység megvalósult a támogatási szerződésben/támogatói okiratban (a továbbiakban együtt: támogatási szerződés) és a felhívásban meghatározott feltételek szerint. A projekt fizikai befejezésének napja tehát az a nap, amikor az utolsó támogatott tevékenység megvalósul.

Pénzügyileg akkor befejezett a projekt, ha fizikailag befejezett, és a megvalósítás során keletkezett bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kifizetése megtörtént.

További részletes szabályozás az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható.

Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet?

A projekt fizikai befejezésének határideje 2029. augusztus 31.

További részletes szabályozás az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható.

A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de legkésőbb 2029. október 30.

5. MÉRFÖLDKÖVEK, INDIKÁTOROK

5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni?

A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni az adott mérföldkövel bezárólag várhatóan elszámolni kívánt költségek kumulált mértékét is.

²⁹ Lásd: a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet Közbeszerzési eljárások ellenőrzése c. fejezete

Az alábbi mérföldkövek tervezendők a fentiek figyelembevételével:

Mérföldkő megnevezése	Outputja	Legkésőbbi teljesítési időpont
A hátrányos helyzetű álláskereső elérésében és támogatásában releváns szervezetekkel a strukturált együttműködés kialakítása megtörtént, vármegyei szintű partnerséget szervező munkatárs minden konzorciumi tag esetében alkalmazásra került	megkötött együttműködési megállapodások, munkatársak jogviszonyát igazoló dokumentumok	2024.06.30.
Minden célcsoportot (különösen az egyes hátrányos helyzetű célcsoportokat) elérő, célzott kommunikációs eszközök elindultak	kommunikációs eszközök	2024.12.31.
A programelemek megvalósulásának vizsgálata, valamint az eredményességének és kapacitásoknak az értékelésére vonatkozó időarányos részeredmények rendelkezésre állnak	értékelés	2026.06.30.
Intézkedési terv készítése a célértékek eléréséhez szükséges intézkedésekről	A 2.1.2.1 pontban foglalt tevékenységek előrehaladásának elemzése a Kedvezményezett nyomkövetési adatai alapján, az eredmények függvényében intézkedési terv készítése.	2027.01.31.
Intézkedési terv készítése a projekt keretösszege pénzügyi felhasználásának biztosításához szükséges intézkedésekről	A 2.1.2.1 pontban foglalt tevékenységek előrehaladásának elemzése a Kedvezményezett nyomkövetési adatai alapján, az eredmények függvényében intézkedési terv készítése.	2028.01.31.
Projekt szakmai zárása	A felhívás 2.1.2.1. pontjában meghatározott tevékenységek teljes körűen megvalósulnak. Beszámoló készítése az eredményekről.	2029.08.31.

5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?

Az indikátorértékekről havonta tájékoztató jelleggel, hathavonta adatszolgáltatást szükséges biztosítani. Az adatszolgáltatás módját a támogatási szerződés rögzíti.

Kérjük, hogy a támogatási kérelmében az alábbi táblázatban szereplő indikátorok közül projekt szempontból valamennyi kimeneti, eredmény és közös indikátorokat szerepeltesse.

Indikátor neve	Alap	Mérték-egység	Típusa ¹	Azonosító	Része-e a műszaki-szakmai tartalomnak (Igen/Nem)	Célérték tervezése szükséges (Igen/Nem)
Nem foglalkoztatott résztvevők	ESZA+	fő	OP- kimeneti	EECO02+ EECO04	igen	igen 83 072
Nem foglalkoztatottak közül a munkaerőpiaci programokban résztvevő hátrányos helyzetű személyek	ESZA+	fő	OP-kimeneti	GPO01	igen	igen 54 013
A munkaerőpiaci programban résztvevők közül képzésben részt vevők száma	ESZA+	fő	OP-kimeneti	GPO02	nem	igen 24 922
Hat hónappal a kilépést követően foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást is – álló résztvevők	ESZA+	fő	OP-eredmény Közös eredmény	EECR05	nem	igen 31 544

1) Közös kimeneti, közös eredmény, OP-kimeneti, OP-eredmény

Indikátor neve: Nem foglalkoztatott résztvevők

Indikátor definíciója: A munkaerőpiaci programnak az EECO02 vagy az EECO04 közös output indikátoroknál figyelembe vett résztvevői

Indikátor számítási módja: A tényérték egyenlő az EECO02 és az EECO04 indikátorok tényértékének összegével

Indikátor igazolásának módja: Adminisztratív adatbázisból lekérdezett adat vagy kérdőív (nyilatkozat).

Indikátor teljesítésének időpontja:

Mérföldkő / Célérték	Teljesítés időpontja	Indikátor értéke
Mérföldkő	2024. december 31.	15 000 fő
Célérték	Projekt zárása	83 072 fő

A teljes, konstrukcióra allokált keretösszeg legkésőbb 2025. év végéig történő meghirdetése, valamint a projekt hosszabbítása biztosítani fogja, hogy az OP indikátorok célértéke teljesüljön, valamint a teljesítmény keretrendszer módszertannak megfelelően. A teljesítmény keretrendszer fajlagos költségei a teljes OP végrehajtási időszakra értendők.

Indikátor neve: Nem foglalkoztatottak közül a munkaerőpiaci programokban résztvevő hátrányos helyzetű személyek

Indikátor definíciója:

Azok a munkaerőpiaci programban résztvevők, akik az EECO02+EECO04 indikátornál figyelembe vett résztvevők közül a programba belépés időpontjában hátrányos helyzetűek. Ezen indikátor szempontjából hátrányos helyzetűnek tekintendő az, aki tartósan álláskereső, vagy 54 éven felüli, vagy alacsony iskolai végzettségű, vagy vidéki térségben élő, vagy kisgyermeket nevel, vagy közfoglalkoztatásból kilépő személy, vagy roma, vagy megváltozott munkaképességű, vagy ápolási feladatokat lát el.

Indikátor számítási módja: A tényérték számításánál a kedvezményezettnek a duplikációkat ki kell szűrnie, egy résztvevőt egy műveleten belül egyszer kell figyelembe venni akkor is, ha egynél több hátrányos helyzetű kategóriába tartozik.

Indikátor igazolásának módja: Adminisztratív adatbázisból lekérdezett adat vagy kérdőív (nyilatkozat).

Indikátor teljesítésének időpontja: (ha releváns):

Mérföldkő / Célérték	Teljesítés időpontja	Indikátor értéke
Mérföldkő	2024. december 31.	10 000 fő
Célérték	Projekt zárása	54 013 fő

Indikátor neve: A munkaerőpiaci programban résztvevők közül képzésben részt vevők száma

Indikátor definíciója: Képzésben résztvevő az, aki a munkaerőpiaci alkalmazkodást elősegítő támogatásban részesül (figyelembe veendő tehát mind a munkáltatónak nyújtott kötelező képzési elemet tartalmazó bértámogatás, mind az egyénnek nyújtott támogatás). A képzés formájától függetlenül minden képzés figyelembe vehető (beleértve azokat is, amelyek csak részvételi tanúsítványt adnak és ezért nem felelnek meg az EECR03 indikátor definíciójának).

Indikátor számítási módja: A tényérték számításánál a kedvezményezettnek a duplikációkat ki kell szűrnie, egy résztvevőt egy műveleten belül egyszer kell figyelembe venni akkor is, ha egynél több képzésben vett részt.

Indikátor igazolásának módja: Adminisztratív adatbázisból lekérdezett adat vagy kérdőív (nyilatkozat).

Indikátor teljesítésének időpontja:

Mérföldkő / Célérték	Teljesítés időpontja	Indikátor értéke
Mérföldkő	2024. december 31.	3 000 fő
Célérték	Projekt zárása	24 922 fő

Indikátor neve: Hat hónappal a kilépést követően foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást is – álló résztvevők

Indikátor definíciója: Az a résztvevő, aki a projektbe való belépéskor munkanélküli vagy inaktív státuszú volt, és a kilépést követő 180. napon foglalkoztatott, beleértve az önfoglalkoztatókat is.

Indikátor számítási módja: Az indikátor definíciójának megfelelő személyek száma.

Indikátor igazolásának módja: A résztvevő nyilatkozata (felmérés) vagy adminisztratív adatbázis (NAV, NFSZ, stb)

Indikátor teljesítésének időpontja: Projekt zárása

Mérföldkő / Célérték	Teljesítés időpontja	Indikátor értéke
Célérték	Projekt zárása	31 544 fő

Az indikátorok tényértékre vonatkozóan a kedvezményezettnek régiókatégoriánkénti (azon belül Pest vármegyére és Budapestre külön) is gyűjtenie kell az adatokat. A kevésbé fejlett régióra vonatkozó, OP-ban meghatározott célérték ugyanakkor országos célértéknek tekintendő, ezért OP-szinten mindkét régiókatégoria tényértékét a „kevésbé fejlett régió” kategóriához kell beszámítani.

A program-specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adatszolgáltatást a kedvezményezett az EPTK felületén keresztül teljesíti a közös indikátorokhoz kapcsolódó adatszolgáltatással azonos időközönként és azonos időpontra vonatkozóan.

A résztvevőkre vonatkozóan férfi és nő bontásban szükséges adatot szolgáltatni. Az indikátorokkal kapcsolatos adatgyűjtés és adatszolgáltatás struktúrájára és módszertanára vonatkozóan az Irányító Hatóság hivatalos tájékoztatást ad a Kedvezményezett számára.

Az indikátorok számítása során a résztvevőkről műveletenként kell jelenteni, a kiemelt projektben a művelet fogalmát a 6.7. pont rögzíti.

A támogatási szerződésben vállalt indikátor tervértékének csökkenése

Ha támogatást igénylő kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt tervértéket csökkenti:

- azon indikátor esetén, amely egyben a műszaki, szakmai tartalom részét is képezi a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó rendeleti szabályozást alkalmazzuk,³⁰
- a további indikátorok esetén, amely nem képezi a műszaki, szakmai tartalom részét, a támogatást arányosan csökkentjük³¹.

A tervérték időarányos teljesítéséről és a gazdasági körülményeknek megfelelő felülvizsgálatáról Támogató a Kedvezményezettal szükség szerint egyeztet, és amennyiben indokolt az operatív programban foglalt keretek között módosítást kezdeményez.

³⁰ Korm. rendelet 156. §.

³¹ Korm. rendelet 156. §.

A támogatási szerződésben vállalt indikátor alulteljesítése

A támogatás összegét csökkentjük, ha a támogatási szerződésben meghatározott indikátor teljesítése a célérték elérésének vállalt időpontjában nem éri el a célérték 75%-át. A támogatás csökkentésének aránya megegyezik az indikátor célérték 75%-a és az indikátor teljesítésének százalékos mértéke közötti különbséggel³².

A projekt hozzájárulása a négy leghátrányosabb helyzetű régió fejlesztéséhez

A projekt esetében a célzás célcsoport alapú (kiemelt célcsoportnak tekintjük a hátrányos helyzetűeket, ami a területi és az egyéb hátrányok közötti szoros összefüggés miatt egyúttal területi célzást is jelent. A munkaerőpiaci adatokon alapuló vármegyei forrásallokációnak biztosítania kell, hogy a budapesti régiót nem számítva a projekt résztvevők legalább 65%-a az Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, és Dél-dunántúli régiókban él, és a források ezzel arányos része ott hasznosul

A forrásfelhasználás hatásának vizsgálatok a résztvevőket az egyén lakóhelye szerinti vármegyénel kell figyelembe venni. Az EECO02+EECO04 indikátor vármegyei szintű célértékének megfelelő résztvevői arány alapján kell kimutatni a 4 leghátrányosabb helyzetű régió részesedését.

6. PROJEKTVÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB ELVÁRÁSOK

6.1. Mire nem kapható támogatás?

A 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható.

6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során?

A konzorciumot vezető kedvezményezett, valamint konzorciumi partnerei a projekt megvalósítása során kötelesek a hatályos jogszabályokban meghatározott **tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek** eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel kapcsolatos követelményeket a www.palyazat.gov.hu Információ / Kommunikáció és láthatóság aloldaláról letölthető a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv Plusz” tartalmazza.

A Kedvezményezettnek a projekt benyújtását megelőzően el kell készítenie a közgazdasági és pénzügyi értékelést az „Útmutató a projektek közgazdasági és pénzügyi értékeléséhez 2021-2027”³³ dokumentum alapján. A projekt méretére tekintettel részletes igényfelmérést kell készíteni, mely a Megvalósíthatósági tanulmány részét képezi.

A közgazdasági értékelés keretében a Kedvezményezettnek változatelemzést kell végeznie, az alábbi egyszerűsített közgazdasági elemzési módszer alkalmazásával:

- Többszempontú értékelés (Multi-Criteria Analysis, MCA):

³² Korm. rendelet 160.§.

³³ <https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-a-projektek-kzgazdasgi-s-pnzgyi-rtkelshez-2021-2027>

A közgazdasági és pénzügyi értékelést a Megvalósíthatósági tanulmány mellékleteként kell benyújtani.

6.3. Kell-e közbeszerzést lefolytatni?

Ha a projektben tervezett beszerzésre a közbeszerzési jogszabályok vonatkoznak, közbeszerzést kell lefolytatni. Ennek vizsgálata és a szükséges eljárás lefolytatása – az egybeszámítási szabályok figyelembe vételével – a támogatást igénylő feladata és felelőssége.

Részletes tájékoztatás az "ÁÚF 21-27" 9. fejezetében olvasható.

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségekre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása az Ön feladata és felelőssége.

A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását követően nyilatkoznia kell minden, az adott projekten kívüli, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) tárgyi hatálya alá tartozó beszerzéséről. Amennyiben a projekt megvalósítási időtartama több naptári évet ölel fel, akkor évente kell nyilatkoznia.

6.4. Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek?

Nem releváns.

6.5. Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások?

A biztosítéknyújtással kapcsolatos részletes szabályozást az "ÁÚF 21-27" 6. fejezete tartalmazza.

6.6. Milyen elvárások vannak az Alapjogi Charta érvényesítésével kapcsolatban?

Az Alapjogi Charta felsorolja azokat az alapvető jogokat, amelyeket az Európai Uniónak és a tagállamoknak az uniós jogszabályok végrehajtása során tiszteletben kell tartaniuk. Az Alapjogi Charta megtalálható a <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU> és a www.palyazat.gov.hu Programok / Széchenyi Terv Plusz aloldalon a Kapcsolódó dokumentumok között is.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert jogok, szabadságok és elvek érvényesítését a projektek tervezése és végrehajtása során is biztosítani kell. Ezért kérjük, hogy a projekt tervezése és végrehajtása során fokozott figyelmet fordítson az Alapjogi Chartában rögzített alapjogok érvényesítésére, bizonyosodjon meg arról, hogy a tervezett projektben az alapjogok nem sérülnek, azok érvényesítése biztosított.

Jelen felhívás keretében az alábbi alapjogok érvényesülésének ellenőrzésére az irányító hatóság a támogatási kérelem tartalmi értékelése során, továbbá a támogatási jogviszony alatt is kiemelt figyelmet fordít:

- A személyes adatok védelme (8. cikk),
- A foglalkozás megválasztásának szabadsága és a munkavállaláshoz való jog (15. cikk),
- Tisztességes és igazságos munkafeltételek (31. cikk).

A támogatást igénylőjének és valamennyi konzorciumi tagjának a szervezetében rendelkezésre kell állnia egy Alapjogi Charta felelősnek.

Támogatást igénylőnek a megvalósíthatósági tanulmányban ki kell fejtenie az Alapjogi Chartában szereplő jogok és alapelvek érvényesítésének mechanizmusát mind a támogatást igénylő konzorcium, mind a felhívás keretében továbbadott támogatás vonatkozásában.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet rendelkezései alapján, ha az Alapjogi Chartában szereplő jogok és alapelvek valamelyike a támogatott projektek végrehajtása során sérülne, a hazai intézményrendszer gondoskodni fog az erre irányuló panasz benyújtásának lehetőségéről és a panasz kivizsgálásáról.

6.7. Hogyan kell az adatokat gyűjteni ESZA+, illetve MMIA támogatás esetén?

A projekt-végrehajtás folyamán Önnek, mint kedvezményezettnek a projekt keretében „az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről” szóló 2021/1057/EU rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól, akik az uniós jogszabály (Általános Rendelet) megfogalmazása alapján azon természetes személyek (résztevők), akiknek közvetlen előnye származik a projektből, de nem felelősek a projekt kezdeményezéséért és végrehajtásáért.

Az adatgyűjtésről a kedvezményezett gondoskodik. A bevont célcsoporttagok a szükséges adatokat a támogatást igénylő kedvezményezett rendelkezésre bocsátják a projektből való belépéskor és kilépéskor. A kedvezményezett az adatokat az informatikai rendszerben történő rögzítését követően adatátadással eljuttatja az adatkezelőhöz a kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Központ jogelődje között létrejött együttműködési megállapodással összhangban.

A kedvezményezett jelen felhívás alapján támogatott programban résztvevőkről közhiteles nyilvántartást vezet, személyes adatokat gyűjt és kezel az 1991. évi IV. törvény 57/D § alapján.

Az ezzel kapcsolatos teendőkre és felelősségre az „Adatfeldolgozási feltételek” c. dokumentum irányadó, mely a felhívás szakmai mellékletei között található. A támogatási kérelem benyújtásával a kedvezményezett ezen feltételeket magára nézve kötelezően elfogadja. Az adatfeldolgozási feltételekhez kapcsolódó dokumentumok (kérdőív és a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutató, a kedvezményezetteknek szóló adatvédelmi ajánlás és a résztvevőknek szóló adatvédelmi tájékoztató) megtekinthetők a <https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz#kapcsolodo-dokumentumok> oldalon („ESZA Plusz adatgyűjtés” csempe).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett felelős azért, hogy a projektvégrehajtás során az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen, valamint, hogy a résztvevők számára elérhető legyen az adatvédelmi tájékoztató.

Az ESZA Plusz rendeletben foglalt, résztvevőkre vonatkozó indikátorok előállításához szükséges adatszolgáltatás során e többéves program szempontjából műveletnek azt kell tekinteni, amikor a program célcsoportjába tartozó személy a programba való részvételre vonatkozóan a kormányhivatallal együttműködési megállapodást köt komplex (személyre szabott szolgáltatásokat és támogatásokat tartalmazó) egyéni program végrehajtására. Egy személy a többéves program megvalósításának időtartama alatt a módszertani útmutatóban rögzített feltételeknek megfelelően újra bevonásra kerülhet. Ebben az esetben új együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor, ezáltal új, komplex művelet résztvevője lesz az egyén. Az ESZA Plusz adatszolgáltatás során a résztvevőkről műveletenként kell jelenteni.

6.8. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?

Nem releváns.

7. ELSZÁMOLHATÓSÁG

7.1. Mennyi előleg igényelhető?

Jelen felhívás keretében támogatott projekt esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 100%-a, maximum 175 670 000 000Ft .

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100%, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, köztestület vagy közalapítvány, az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány vagy az ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy kedvezményezett, és

- a) a fizetési számláit az Áht. alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik. vagy
- b) a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.

Ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás köztestület, vagy közalapítvány kedvezményezett, akkor a támogatást igénylő részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha benyújtotta az adott naptári évre vonatkozó likviditási tervet, és azt jóváhagytuk.

A likviditási tervet az előlegigénylés részeként elektronikusan, a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületen kell benyújtani.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a Korm. rendelet 252. §-a tartalmazza.

Ha Ön a felvett támogatási előleg összegével részben vagy teljesen elszámolt, az előleg a fentiekben meghatározott mértékig és összegig újra igényelhető.

Ha Ön állami támogatásban részesül, az előleg folyósításától számított három éven belül mindenképpen el kell számolnia az előleggel.

Önnek a következő esetekben és az alábbi feltételekkel kell visszafizetnie a támogatási előleget:

- a. Vissza kell fizetnie a támogatási előleg teljes összegét, ha az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. A támogatási előleg felhasználását akkor tekintjük rendeltetésszerűnek, ha az időközi kifizetési kérelem az ellenőrzési szempontoknak megfelel és az elszámoló bizonylatok egy részét vagy egészét az irányító hatóság jóváhagyta.
- b. Ha Ön nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező támogatástartalmú időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, akkor Önnek szintén visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A visszafizetendő előleg összege a kifizetett támogatási előleg és a kifizetési kérelemben a bizonylatokkal alátámasztott, elszámolásra benyújtott összeg különbözete.

(Például, ha Ön számára 100 Ft előleg került kifizetésre, akkor főszabály szerint Önnek legalább 60 Ft támogatástartalmú kifizetési kérelmet kell benyújtania legkésőbb a jelzett határidőig. Ha Ön a határidőig csak 25 Ft támogatástartalmú kifizetési kérelmet nyújt be, akkor $100 - 25 = 75$ Ft támogatási előleget szükséges visszafizetnie.)

Ha a felhívás alapján Önnek bizonyos költségeket a projekt költségvetésébe csak százalékban meghatározott átalánnyal van lehetősége betervezni és elszámolni, az előleg-visszafizetési szabály annyiban módosul, hogy Önnek az átalányra jutó támogatási előleg összegét nem kell visszafizetni.

A projekt a Nemzeti Foglalkoztatási Alapon keresztüli előfinanszírozással valósul meg. A támogató kifizetést az NFSZ esetében (NGM és Kormányhivatalok) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap részére teljesít.

Előleg folyósítására a projekt megvalósításához szükséges mértékben a kedvezményezett kérelmére kerülhet sor.

7.2. Mekkora önerő kell a projekthez?

Mivel a felhívás keretében támogatott projekt támogatási intenzitása 100%, ezért Önnek a projekt Európai Unióval elszámolható költségeihez nem kell önerőt biztosítania. Önerőből kizárólag a projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeit kell fedeznie.

7.3. Melyek az Európai Unióval elszámolható költségek?

A **projekt Európai Unióval elszámolható költségei** között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A **projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeinek** a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt teljes költségének, azonban nem részei a projekt Európai Unióval elszámolható összköltségének, tehát ezeket a költségeket a támogatást igénylőnek saját forrásból kell majd fedeznie.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt teljes költségét!

A támogatási kérelemben és a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni, ha a projekt tartalmaz

- olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem az arra jóváhagyott, az Európai Unióval elszámolható összköltség terhére kíván megvalósítani, vagy
- olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő saját forrásból, de a projekt részeként kíván megvalósítani.

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az Európai Unióval elszámolható költségek besorolása.

A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat az Elszámolási Útmutató tartalmazza, amely az általános pályázati dokumentumok között a <https://www.palyazat.gov.hu/> oldalon a Pályázati dokumentációk menüpont alatt is megtalálható.

A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

a) Projekt előkészítés költségei:

aa) Előzetes tanulmányok költsége:

- i. megvalósíthatósági tanulmány, melynek terjedelme nem haladhatja meg az 5 szerzői ívet;
- ii. projekt előkészítés, tervezés (eljárásrendi dokumentumok, módszertani útmutató);
- iii. műszaki terv, dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírások, specifikációk, feladatleírások elkészítése);
- iv. közgazdasági és pénzügyi értékelés.

ab) Közbeszerzés előkészítésének és lebonyolításának költsége:

- i. közbeszerzési költségek (közbeszerzési szakértői díj és központosított közbeszerzéssel kapcsolatos díjat is ideértve);
- ii. hirdetési/hirdetményi költségek;
- iii. ajánlati/ajánlattételi felhívás elkészítésének költségei;
- iv. közbeszerzés eredményeként megkötendő szerződések előkészítése stb.

ac) Egyéb, projekt-előkészítéshez kapcsolódó költség:

- i. előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás;
- ii. informatikai jellegű fejlesztések előkészítési költsége.

b) Projektmenedzsment költségei:

ba) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása:

- i. bérköltség kormányzati szolgálati jogviszony vagy munkaviszony keretében, a projektre fordított munkaidővel arányosan;
- ii. munkavállalóknak/kormánytisztviselőknek/állami tisztviselőknek fizetett személyi jellegű egyéb költségek a mindenkor hatályos Elszámolási Útmutató c. dokumentum szerint;
- iii. hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok;
- iv. valamennyi konzorciumi tag esetében a projektmenedzsmentben közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai között elszámolható költség azon személyek bére, akik számára a projekt keretében ugyanazon munkakörre vonatkozóan nem kerül munkabér elszámolásra, hanem a munka elvégzése célfeladatok kiírásával vagy többletfeladatot elrendelő megállapodás keretében oldható meg, (közszolgálati jogviszony esetében célfeladat alatt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Kit.) szerinti céljuttatás

értjük). A célfeladat kitűzésénél és elszámolásánál az Elszámolási Útmutató 3.5a.6 pontja irányadó.

v. munkaköri alkalmassági vizsgálat díja.

bb) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség (nem munkába járási költségtérítés), kiküldetési költség:

- i. projekt megvalósítás érdekében felmerült útiköltség kiküldetési költség, szállásdíj, helyi közlekedés költsége, napidíj
- ii. hivatali vagy saját gépjármű üzemanyagköltsége, autópálya használati díj, parkolási díj indokolt esetben.

bc) Egyéb projektmenedzsment költség:

- i. menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközbeszerzések;
- ii. menedzsment tevékenységhez kapcsolódó iroda- és eszközbérlet költsége a projekthez kapcsolódó arányban.

c) Általános (rezsi) költségek a projekthez kapcsolódó arányban:

ca) Egyéb általános (rezsi) költség

- i. dokumentációs, irattározási, archiválási költségek;
- ii. postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek (mobiltelefon és a hozzá kapcsolódó mobilinternet költség esetében a kedvezményezett elszámolási korlátot tartalmazó belső szabályzatnak megfelelően);
- iii. közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés;
- iv. irodatechnikai és informatikai eszközök állagmegóvása/karbantartása;
- v. biztosítási díj (pl. iroda biztosítása);
- vi. bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához elkülönített bankszámla nyitására kerül sor (központi költségvetési szerv esetén elegendő, ha az ESB alapok fogadására nyitott célelszámolási számlával rendelkezik), rendszeres havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség.

d) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

da) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:

- i. bérköltség (kormányzati szolgálati jogviszony, munkaviszony vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés keretében történő munkavégzésre irányuló jogviszony keretében) a projektre fordított munkaidővel arányosan;
- ii. munkavállalóknak fizetett személyi jellegű egyéb költségek a mindenkor hatályos Elszámolási Útmutató c. dokumentum szerint;
- iii. hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok;

- iv. valamennyi konzorciumi tag esetében a szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai között elszámolható költség azon személyek bére, akik számára a projekt keretében ugyanazon munkakörre vonatkozóan nem kerül munkabér elszámolásra, hanem a munka elvégzése célfeladatok kiírásával vagy többletfeladatot elrendelő megállapodás keretében oldható meg, (közszolgálati jogviszony esetében célfeladat alatt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Kit.) szerinti céljuttatás értjük). A célfeladat kitűzésénél és elszámolásánál az Elszámolási útmutató 3.5a.6 pontja irányadó.
 - v. munkaköri alkalmassági vizsgálat díja.
- db) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség (nem munkába járási költségtérítés), kiküldetési költség:
- i. projekt megvalósítás érdekében felmerült útiköltség kiküldetési költség, szállásdíj, helyi közlekedés költsége, napidíj
 - ii. hivatali vagy saját gépjármű üzemanyagköltsége, autópálya használati díj, parkolási díj indokolt esetben
- dc) Egyéb szakmai megvalósítói tevékenységhez kapcsolódó költség:
- i. szakmai megvalósítói tevékenységhez kapcsolódó, a dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához kapcsolódó anyag és kis értékű eszközbeszerzések;
 - ii. szakmai megvalósítói tevékenységhez kapcsolódó iroda- és eszközbérlet költsége a projekthez kapcsolódó arányban
- e) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:**
- ea) munkatársak képzéséhez kapcsolódó költségek (oktató költsége);
- eb) munkatársak képzéséhez kapcsolódó egyéb költségek (kivéve oktató költsége);
- ec) egyéb szakértői szolgáltatás költségei:
- i. informatikai fejlesztés, monitoring-, valamint a kifizetési kérelmekkel kapcsolatos adatszolgáltatásához és kapcsolódó szolgáltatások informatikai fejlesztése, rendszerek üzemeltetése, tartalommenedzsment;
 - ii. kimutatások, felmérések, elemzések (felmérések, tanulmányok készítésének költsége);
 - iii. szakmai tanácsadás és szakértői szolgáltatás a Felhívás 2.1.2.1. és a 2.1.2.2. pontokban meghatározott tevékenységek ellátásához.
- ed) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei:
- i. a projekt tevékenységhez kapcsolódó, nem a meghatározott kötelezően előírt egyéb kommunikációs tevékenységek költségei;
 - ii. hazai és nemzetközi rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek a kapcsolódó járulékokkal;
 - iii. kommunikációs tevékenységhez kötődő és indokolt bérleti díjak;
 - iv. kreatív tervezés, arculati elemek kialakítása, amennyiben szükséges;

- v. a munkaerőpiaci portál GINOP Plusz-3.1.1-23 felhívással összefüggő fejlesztéséhez, továbbfejlesztéséhez kapcsolódó költségek;
- vi. média megjelenésekhez szükséges gyártási munkák költsége;
- vii. roll-up, molino, leaflet, tájékoztató füzetek és egyéb nyomdai munkálatok költsége;
- viii. online kiadvány költsége;
- ix. reklámajándékok (szóróajándékok) költsége.

ee) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei;

ef) Projektszintű könyvvizsgálat költsége;

eg) Egyéb szolgáltatási költségek:

- i. jogi, közjegyzői költségek;
- ii. hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek;
- iii. egyéb hatósági díjak.

eh) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj:

- i. ingatlanbérlet (szakmai megvalósításhoz kapcsolódó iroda bérleti díja a projekthez kapcsolódó arányban);
- ii. eszközbérlet (szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök bérleti költségei);
- iii. gépjárműbérlet³⁴ a szakmai megvalósítók és menedzsment részére, amennyiben annak szükségessége a támogatási kérelemben alátámasztott.

f) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:

fa) Horizontális tevékenység biztosításának költségei

g) Beruházások:

ga) Eszközbeszerzés költségei:

- i. tárgyi eszközbeszerzés a projekt megvalósítására alkalmazott munkavállalók (beleértve a menedzsmentet is) munkaadóinak kialakításához kapcsolódó tárgyi eszközbeszerzés, valamint a projekt dokumentálásához szükséges beszerzések;
 - számítógép, laptop, nyomtató, fénymásoló, szkennel, valamint a tájékoztatási feladatokra indokolt esetben audiovizuális eszközök, fényképezőgép;
 - kis értékű eszközök közt beszerezhető még a szolgáltatás kialakításához, fenntartásához szükséges eszközök;
 - a kormányhivatalok és az OFA Nonprofit Kft. azon megvalósítói számára vásárolható mobiltelefon, akik a munkaadókkal és partnerszervezetekkel

³⁴ Gépjárműbérlet esetén legfeljebb közepes kategóriájú, indokolt felszereltségű gépjármű piacfelmérésen alapuló bérleti díja vehető figyelembe.

való kapcsolatrendszer kiépítésében és fenntartásában, valamint a célcsoport felkutatásában, elérésében, és szolgáltatás nyújtásában az irodai munkán kívül közreműködnek;

- irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc;
- kis értékű eszközök közt beszerezhető még: szalagos számológép, digitális fényképezőgép, pendrive, háttértár (külső merevlemez), hőköltőgép, spirálozógép, laminálógép, nagyteljesítményű tűzőgép, iratmegsemmisítő, üzenő tábla, asztali lámpa, projektor.

- ii. megvalósításhoz szükséges informatikai hardware beszerzés és beüzemelés költségei;

gb) Immateriális javak beszerzésének költsége:

- i. szoftver, licence költségei;
- ii. immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés;
- iii. informatikai fejlesztés a program nyomon követéséhez, beleértve a 2021/1057 EU rendelet I. mellékletében foglalt mutatók méréséhez szükséges adatbázis továbbfejlesztése.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az 7.3. a-g) pontjaiban szereplő az Európai Unióval elszámolható költségek más, a támogatást igénylő által megvalósítandó projekt esetében is felmerülnek, a költség elszámolására projektarányosan van lehetőség.

h) Célcsoport támogatásának költségei

- i. álláskereső foglalkoztatását segítő támogatások esetében bruttó bér;
- ii. álláskereső foglalkoztatását segítő támogatások esetében célcsoport által igénybevett mobilitási támogatás: lakhatási támogatás;
- iii. álláskereső foglalkoztatását segítő támogatások esetében célcsoport által igénybevett mobilitási támogatás: utazási támogatás;
- iv. munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása álláskereső részére támogatások esetében álláskeresőt ösztönző juttatás támogatási elemeinek nyújtása és járuléka Felhívás 2.3. fejezet g) gd) iv. pont szerint;
- v. munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása foglalkoztató részére;
- vi. ajánlott képzés támogatása esetén a Felhívás 2.3. fejezet g) ge) iv. pont szerinti támogatási elemek és járuléka nyújtása;
- vii. álláskereső számára biztosított foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások esetében a szolgáltatás alatti álláskeresőt ösztönző juttatás és járuléka;
- viii. szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség;
- ix. foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok, szakmai alkalmassági vizsgálatok szolgáltatás díja;

- x. foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok, szakmai alkalmassági vizsgálatok igénybevételevel kapcsolatos (helyi/helyközi) utazás költsége.

Elszámolhatók azon célcsoportnak nyújtott szolgáltatások és azok igénybevételehez kapcsolódó költségek is, amelyeket a programba vonás előkészítése érdekében nyújtottak az egyénnek, akkor is, ha az egyén programba vonására végül nem került sor.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási döntést megelőzően a támogatási kérelemben szereplő költségvetés változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

7.3.1. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó?

A kedvezményezett az elszámolás során köteles a CPR 56. cikke szerinti „a közvetlen személyzeti költségektől eltérő elszámolható költségek százalékos átalányfinanszírozásának” alkalmazására. A projekt költségeit 3 fő típusra bontva kell megtervezni:

1. kategória: közvetlen személyzeti költségek (valós költségek, vetítési alap);
2. kategória: fennmaradó elszámolható költségek (számított költségek)
3. kategória: résztvevőknek fizetett juttatásokat és illetmények (valós költségek);

A támogatást benyújtó konzorciumnak a 2. kategóriában lévő költségtípusokat a támogatási kérelem költségvetésébe csak százalékban meghatározott átalánnyként van lehetősége betervezni és elszámolni.

A Kedvezményezett a 2. kategóriába tartozó számított költségeit az 1. kategóriába tartozó közvetlen személyzeti költségek (vetítési alap) 30%-aként számolja el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén az átalány mértékének a projekt megvalósítása során állandónak kell lennie!

1. kategória: közvetlen személyi költségek (valós költségek, vetítési alap)

A százalékban meghatározott átalány vetítési alapját az 1. kategóriában szereplő alábbi költségtípusok képezik (vetítési alap):

- 7. 3. fejezet, b) projektmenedzsment költségei, ba) pont;
- 7.3. fejezet d) szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, da) pont;
- 7.3. fejezet e) szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei, ea) munkatársak képzéséhez kapcsolódó költségek (oktató költsége, amennyiben elkülöníthető a képzéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségeitől);

A vetítési alapba tartozó költségtípusoknak az elszámolása **valós költség alapon** történik. Ez azt jelenti, hogy a fenti költségtípusoknál a teljesítést pénzügyi bizonylatokkal szükséges alátámasztania.

2. kategória: fennmaradó elszámolható költségek (számított költségek)

A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségtípusok (számított költségek), melyek a 7.3. fejezet alábbi költségei:

- 7. 3. fejezet, a) projekt előkészítési költségei;

- 7. 3. fejezet, b) projektmenedzsment költségei, bb) és bc) pontok;
- 7. 3. fejezet, c) általános (rezsi) költségek a projekthez kapcsolódó arányban;
- 7.3. fejezet, d) szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, db) és dc) pontok;
- 7.3. fejezet, e) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: eb) ec), ed), ee), ef) eg), eh).
- 7.3. fejezet, f) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek;
- 7.3 fejezet, g) Beruházások;
- 7. 3. fejezet, h) Célcsoport támogatásának költségei közül a x. a foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatok, szakmai alkalmassági vizsgálatok igénybevételevel kapcsolatos (helyi/helyközi) utazás költsége, valamint a viii. szolgáltatás igénybevételevel kapcsolatos (helyi/helyközi utazási költség).

A számított költségekbe tartozó költségtípusokat a vetítési alapba tartozó költségtípusoknak a fentiekben meghatározott százalékában számoljuk el és fizetjük ki, a vetítési alapba tartozó költségtípusok kifizetésével együtt és azzal egyidejűleg. Fontos azonban, hogy a számított költségeket csak akkor fizetjük ki, ha a projekt költségvetése tartalmaz vetítési alapba tartozó költségtípusokat.

A számított költségek pénzügyi teljesítését Önnek nem kell alátámasztania pénzügyi háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem vizsgáljuk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Önnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie, viszont az irányító hatóság és más, uniós ellenőrző szervezetek a helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket, továbbá a projekt megvalósítása során a releváns uniós és hazai jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

A számított költségek pénzügyi teljesítését nem szükséges pénzügyi bizonylatokkal alátámasztania, ugyanakkor a számított költségek révén megvalósított tevékenységek eredményét legkésőbb a szakmai-, és záró szakmai beszámolóban igazolni kell az alábbi dokumentumok benyújtásával:

- mérföldkövekben szerepeltetett tevékenységek alátámasztó dokumentumai;
- kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló dokumentumok és fotók, különös tekintettel a stratégiai jelentőségű művelet, azaz „Pillér projekttel” kapcsolatos elvárások teljesítésére;
- könyvvizsgálói jelentések;
- az 'Útmutató a horizontális követelményekről és a támogatott horizontális tevékenységekről a GINOP Plusz keretében támogatásban részesült kedvezményezettek részére' alapján benyújtandó alátámasztó dokumentumok.

A szakmai-, és a záró beszámolóban szövegesen szükséges beszámolni mindazon tevékenységről, amely a fent meghatározott számított költségek révén valósult meg (pl. a megvalósult beruházásokról).

A vetítési alapba tartozó költségek és a számított költségek közötti költségátcsoportosítás nem lehetséges.

3. kategória: résztvevőknek kifizetett juttatások és illetmények

A 3. kategória tartozik minden olyan költség, amely az előző két kategóriába nem került besorolása, melyek a következők:

- 7. 3. fejezet, h) Célcsoport támogatásának költségei a következő kivétellel: a 7.3.h) x. a foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatok, szakmai alkalmassági vizsgálatok igénybevételevel kapcsolatos

(helyi/helyközi) utazás költsége, valamint a viii. szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi utazási költség), amely költségek számított költségek

A 3. típusba tartozó résztvevőknek kifizetett juttatások és illetmények elszámolása **valós költség alapon** történik.

A fenti egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező.

További tudnivalók az átalányban tervezett kiadások kapcsán:

- a) Amennyiben a támogatási kérelem tartalmi értékelése során a vetítési alap csökkentésre kerül, az átalányban elszámolandó kiadások is csökkentésre kerülnek a felhívásban meghatározott százalékos mérték erejéig.
- b) Amennyiben a kifizetési igénylés feldolgozása során az Irányító Hatóság a vetítési alapra nézve költségcsökkentést eszközöl, tehát nem kerülhet kifizetésre, vagy előleg elszámolásra a teljes igényelt támogatási összeg, a kifizethető átalány összegét a csökkentett vetítési alapra nézve kell megállapítani.
- c) Amennyiben a kifizetési igénylés nem tartalmaz a vetítési alaphoz kapcsolódó költséget, átalány alapon finanszírozandó kiadás igénylésére, kifizetésére nincs lehetőség.
- d) Ha a vetítési alaphoz tartozó költségekre nézve hiánypótlás kerül elrendelésre, az átalány alapon elszámolandó kiadások is felfüggesztésre kerülnek a hiánypótlás idejére.
- e) Ha a kifizetési igénylésben szereplő, vetítési alapba tartozó bizonylatok és bizonylat összesítők bármilyen okból felfüggesztésre kerülnek, az azokhoz tartozó, átalány összeget tartalmazó technikai számlák is felfüggesztés alá esnek.
- f) A szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan, arányos mértékben hozzáadásra kerül az átalányban elszámolandó kiadás is. Amennyiben vetítési alaphoz tartozó költséget visszakövetelni szükséges, azzal együtt az átalányban elszámolt, arányos mértékű átalány összeg is követelésre kerül. A szabálytalansággal érintett, számított költséghez tartozó összeghez automatikusan, arányos mértékben hozzáadásra kerül a vetítési alap is. Amennyiben számított költséget visszakövetelni szükséges, azzal együtt az érintett számított költség vetítési alapja is arányos mértékben követelésre kerül.
- g) Az átalányban elszámolandó kiadások esetén, ahogy fentebb is kimondásra került, nincs szükség a kiadások pénzügyi alátámasztására. Ez azonban nem mentesít attól, hogy a felhívásban előírt elvárások szakmai teljesülése megtörténjen. Ennek okán az Irányító Hatóság a beszámolók vagy helyszíni ellenőrzés során ellenőrizheti az egyes átalányban finanszírozott kiadások eredménytermékét. Amennyiben a projekt záró kifizetési igénylése során bebizonyosodik, hogy valamely, átalányban finanszírozott vállalat nem teljesül, az Irányító Hatóság szabálytalansági eljárást kezdeményezhet.
- h) Az átalányra tervezett összeget a támogatási kérelemben egy költség soron szükséges megjeleníteni. A költség szöveges indoklásában fel kell tüntetni az átalányban finanszírozásra kerülő költség típusok megnevezését, de azokat költség típusok között összességében, vagy arányosan megbontani nem szükséges. Az átalány elszámolásban érintett kiadások – összhangban az Elszámolhatósági útmutatóval – összesítőre nem kerülhetnek, és a kiadásokra nézve a piaci ár alátámasztás benyújtása nem szükséges.

A továbbadott támogatás tekintetében amennyiben a kedvezményezett valamely támogatási elem esetében egyszerűsített elszámolási módszert alkalmaz, a kedvezményezett által készített eljárásrendnek tartalmaznia szükséges a támogatás összegének és tartalmának meghatározására és

elszámolására vonatkozó módszertant. Az egyszerűsített elszámolási módszertant tartalmazó költségelem elszámolására a módszertan IH jóváhagyását követően kezdhető meg.

7.4. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?

A támogatási kérelemben tervezett, az Európai Unióval elszámolható költségek alátámasztásával kapcsolatban kérjük, figyeljen az alábbiakra:

- a) A felhívás keretében támogatott projekt-előkészítési költségek és projektmegvalósítási költségek elszámolhatóságának kezdete 2023. január 1., az elszámolhatóság vége a projekt fizikai befejezése.
- b) Amennyiben a Kedvezményezett a 2014-2020-as programozási időszakot érintő, párhuzamosan futó azonos vagy hasonló célú GINOP projektjével azonos költségtípusra nyújt be elszámolást, a Kedvezményezett költségei csak akkor válnak elszámolhatóvá, ha bemutatja, hogy a támogatástípusra (támogatási eszköz), illetve költségtípusra rendelkezésre álló GINOP forrás már kimerült, vagy a költség felmerülése időben egyértelműen elhatárolható a kettős finanszírozás elkerülése céljából.
- c) Szállítói finanszírozás és szállítói előleg nem igényelhető.
- d) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árak történő megfelelést a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
- e) Csak azok a költségek tervezhetőek és számolhatók el, amelyek egyértelműen kapcsolódnak a projekt tevékenységeihez és megfelelő indoklással, kalkulációval és a felhívás által meghatározott költségek esetében piacfelméréssel vannak alátámasztva a jelen kiemelt projekt kedvezményezettje esetében.
- f) Az elszámolható költségek egyéb feltételeit az Elszámolási Útmutató szabályozza.
- g) A célcsoportnak nyújtott támogatásról való döntés és a támogatás folyósítását megelőzően a köztartozás-mentességet ellenőrizni szükséges, a köztartozás esetén támogatás nem ítéltető meg és nem folyósítható a köztartozás rendezéséig.
- h) A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.), továbbá a Korm.rendeletben meghatározottak szerint köteles eljárni, különös tekintettel a közbeszerzések támogató általi ellenőrzésére vonatkozó szabályokra.
- i) A Kbt-ben meghatározott kivételek körébe tartozó (Kbt. 9.§ - 14.§, 111.§) tevékenységek esetében a kedvezményezett által elvégzett piacfelmérésen alapuló alátámasztás is elfogadható (pl. internetes kutatás, kamarai díjszabás stb.).
- j) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetében a közbeszerzési terven túl a támogatási döntés meghozatalához a piacfelmérésben bemutatott becslött érték meghatározásának alátámasztására az Irányító Hatóság további alátámasztó dokumentációt bekérhet (amennyiben a beszerzés valós alapon kerül elszámolásra).

- k) Beszerzések tervezése esetében az alábbi szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők):

Számított költségek közé nem tartozó beszerzések esetében a támogatást igénylőnek a beszerzés tárgyát képező költségtételek tekintetében piacfelméréssel kell alátámasztania, hogy a beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelel. A piacfelmérés a támogatási kérelem adatlap részét képezi, így annak formai és tartalmi követelményeit a kitöltő program kitöltési útmutatója tartalmazza.

Felhívjuk figyelmét, hogy a költségtételek alátámasztására a piacfelmérés nem helyettesíthető kizárólag az egyéb mellékletek csatolásával.

A piacfelmérés elvégzése kizárólag saját teljesítés keretében számolható el a projekt keretében.

- l) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében nem a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell.
- m) **Beszerzések 300 000 Ft-ig:** Ha egy beszerzés az Európai Unióval elszámolható összköltsége legfeljebb 300 000 Ft, akkor nem kell benyújtani a piaci árat igazoló dokumentumokat, viszont meg kell őrizni azokat. Helyszíni ellenőrzésnél ezeket is ellenőrizheti az Irányító Hatóság.
- n) Azon szállítói szerződések esetén, amelyek szerződéses összege nem haladja meg a nettó 200 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.
- o) A beszerzett humán erőforrás költségének igazolására a piaci ár meghatározásán kívül helyzetelemzés ismertetése szükséges, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- az elvégzendő feladatok részletes szakmai tartalmát, valamint a munka révén keletkező eredmény konkrét ismertetését;
 - a ráfordított emberhónap számot feladatonként és azon belül munkavállalóként,
 - a bevont szakértőinek megnevezését feltüntetve a munkakörüket, szakképzettségüket.
- p) A projekt keretében a bérek tervezését az 4. mellékletben rögzített HR tábla kitöltésével kell elvégezni a Központi Statisztikai Hivatal honlapján elérhető (https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0208.html) 20.1.1.52. számú "Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint [Ft/fő/hó]" elnevezésű tábla alapján, amely a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) szerinti bruttó átlagkeresetre vonatkozó KSH adatot rögzíti. A bértömeg tervezésénél a projektmegvalósítás teljes időszakát figyelembe véve legfeljebb 50%-os eltérés megengedett.
- q) Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától előzetes egyedi döntéssel eltekinthet a természetes személy által megbízási jogviszony alapján tartott előadással vagy végzett speciális szaktudást igénylő tevékenységével kapcsolatban felmerült, legfeljebb havi 16 óras adatellátásra számított, legfeljebb bruttó 600 000 forintot és annak járulékait meg nem haladó elszámolható költség vonatkozásában. A havi 16 óránál rövidebb időtartamú megbízási esetén ezen értékhatárt arányosítani szükséges.
- r) Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a piacfelmérésnek és a „Támogatási kérelemben” szereplő tevékenységek elnevezésének, költségeknak és a táblázatok adatainak meg kell egyeznie. A piacfelmérés szakmai szöveges leírásából világosan ki kell derülnie, hogy az adott tevékenységhez milyen konkrét munkafolyamatok tartoznak, s ezeket a Támogatást igénylő profiljára

szabva szükséges összeállítani. Amennyiben az árajánlat csak általánosságban tartalmazza az adott tevékenység szakmai jellemzőit, nem fogadható el.

- s) A piaci ár bizonyítása a kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségtételeknek a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható legyen a besorolásuk.
- t) A támogatást igénylő és a kedvezményezett dokumentáltan köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.
- u) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
- v) Jelen felhívás keretében támogatott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A támogatást igénylő több kiírásra is benyújthatja támogatási kérelmét, de több nyertes támogatási kérelem esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen felhívás keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható.
- w) Jelen Felhívás keretében elnyert támogatás szakmai megvalósítással összefüggő költségeinek elszámolásával összefüggésben kiemelt elvárás a költségek egyéb uniós és költségvetési támogatások keretében elszámolt költségektől való elhatárolása és az elhatárolást alátámasztó nyilvántartása.
- x) A felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
- y) **Összesítőkön történő elszámolás szabályai:** Önnek az alábbiakban felsorolt költségeket összesítőn szükséges elszámolnia:

Az alábbi költségek tekintetében elszámolása nem elektronikus (hanem excel, pdf formátumú) összesítőkön történik:

Költség(ek) megnevezése	Összesítő megnevezése
<u>Célcsoport költségeinek elszámolása</u>	1. Célcsoporti költségösszesítő(k) alkalmazásával
<u>Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása</u>	2. Személyi jellegű költségek összesítője
<u>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás</u>	

Egy elszámolásban több azonos típusú összesítő(k) is benyújtható.

Az alábbi projektspecifikus célcsoporti összesítők formadokumentumát az Irányító Hatóság állítja össze a Kedvezményezett részére:

Költség(ek) megnevezése	Összesítő megnevezése
<u>Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása</u> <u>álláskereső részére támogatás esetében</u>	1. Álláskeresést ösztönző juttatás munkaerőpiaci alkalmazkodásra

<u>álláskeresőt ösztönző juttatás támogatási elemeinek nyújtása és járuléka</u> Felhívás 2.3. fejezet g) gd) iv. pont szerint;	
<u>Ajánlott képzés támogatása esetén a Felhívás 2.3. fejezet g) ge) iv. pont szerinti támogatási elemek és járuléka</u> nyújtása;	
<u>Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos támogatás</u> esetében a szolgáltatás alatti álláskeresőt ösztönző juttatás és járuléka;	2. Álláskeresőt ösztönző juttatás szolgáltatásra
<u>Foglalkoztatást segítő támogatás</u> esetében <u>bruttó bér</u> ;	3. Bértámogatás
<u>Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, szakmai alkalmassági vizsgálat szolgáltatás díja</u>	4. Foglalkoztatási egészségügyi szolgáltatás díja
<u>Foglalkoztatását segítő támogatás</u> esetében <u>célcsoport által igénybevett mobilitási támogatás: lakhatási támogatás</u> ;	5. Lakhatási támogatás
<u>Munkavállalóknak fizetett egyéb személyi jellegű költségek: a mindenkor hatályos Elszámolási Útmutató c. dokumentum szeri</u>	6. Munkába járás támogatása
<u>Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása</u> <u>foglalkoztató részére</u> ;	7. Munkaerőpiaci alkalmazkodás a foglalkoztató részére

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói szerződéshez kapcsolódó költség csak akkor számolható el összesítőn, ha annak összege nem haladja meg a visszaigazolt írásbeli megrendelőhöz kapcsolódó maximális összeget (tehát a bizonylaton szereplő költségre jutó támogatás legmagasabb összegét). Minden más esetben Ön ezeket a szállítói szerződéshez kapcsolódó költségeket önálló elszámoló bizonylatként rögzítve tudja elszámolni.

A jogosulatlanul vált forrásfelhasználás adatszolgáltatási összesítőjét Támogató határozza meg, de nem minősül projekt specifikus összesítőnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az összesítőben szereplő költségek alátámasztó dokumentumait az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében fogja ellenőrizni. Kérjük, figyeljen arra, hogy az elszámoló bizonylatok (pl.: számlák, bérjegyzék stb.), ebben az esetben is megfeleljenek a jogszabályban meghatározott formai elvárásoknak (pl.: záradékolás, megrendelés dokumentuma, ajánlatok stb.).

- z) A projekt kedvezményezettjeinél a kommunikációs és láthatósági kötelezettségeinek elmulasztása esetén – az arányosság elvét figyelembe véve - a támogatási összeg legfeljebb 3%-ig terjedő pénzügyi korrekció kerülhet alkalmazásra.

aa) **Projektmenedzsment költségek elszámolhatósága**

A projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe kell venni az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírásokat.

Saját teljesítés az Elszámolási Útmutató szerint számolható el. Saját teljesítésként számolható el a projekt előkészítés költségtípuson (összes költségelem vonatkozásában), a projektmenedzsment illetve a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítása, a marketing, kommunikációs szolgáltatások költségtípus (nyomdai munkálatok, rendezvényszervezés költségelemek vonatkozásában) esetében. A saját teljesítés keretén belül az Elszámolási Útmutató alapján a közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el.

- bb) Amennyiben a benyújtott támogatási kérelem nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csökkentést követően is megfelel a Felhívás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja érdemben a projekt eredeti célját.
- cc) Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Az eszköznek a projekt céljához kell kapcsolódnia. A beszerezni kívánt eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, az adott területen irányadó körülmények között meggyőző referenciával rendelkező kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.
- dd) **Szóbeli megállapodáson alapuló költségelszámolás:** Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.
- ee) In-house beszerzés az Elszámolási Útmutató szerint számolható el.
- ff) A Korm. rendelet 457. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a kedvezményezett köteles projekt-szintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani és legalább 2034. december 31-ig megőrizni.
- gg) Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a támogatás igénylő párhuzamosan több európai uniós vagy hazai forrásból nyújtott támogatásból megvalósuló projektben is részt vesz, az egyes projektekben végzett tevékenységét, a kapcsolódó elszámolásokat, ideértve a saját teljesítésre vonatkozó kimutatásokat is, projektenként elkülönítetten kell kezelnie, és biztosítania kell, hogy az ellenőrzések során is egyértelműen elhatárolhatóak legyenek az egyes projektek keretében végzett tevékenységei. Az elhatárolást biztosító intézkedéseknek, nyilvántartásoknak, dokumentációknak alkalmasnak kell lenniük annak egyértelmű alátámasztására, hogy kettős finanszírozás nem valósul meg.
- hh) A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) alapján: „A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.” 2024. és 2025. évben sem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot a vonatkozó törvény alapján.
- ii) A foglalkozás-egészségügyi és alkalmassági vizsgálatok költségei, beleértve az utazási költséget is, akkor is elszámolhatóak, ha a vizsgálat negatív (a vizsgált személy nem alkalmas minősítést kapott). Nem alkalmas minősítés esetén a költségek újabb támogatásba való bevonás céljából újra elszámolhatóak ugyanazon személy esetén is.

- jj) A projekt végrehajtásában közreműködő, de nem a projektből finanszírozott személyek esetén célfeladat kiírásával is elszámolható a bérköltség. A Kit alapján nyújtható. céljuttatás csak indokolt mértékben, nem rendszeres jellegű és nem hosszú távú feladatként tervezhető. Célfeladatot a támogatási kérelemben nevesített szakmai megvalósítóknak tervezett rendszeres, tartósan ellátandó feladataira tervezett havi bérköltségen túl nem lehet meghatározni és elszámolni.

A támogatást igénylő / kedvezményezett és az ajánlattevők függetlenségét biztosító szabályok:

A Korm. rendelet szabályozását részletező Elszámolási útmutató értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések esetében figyeljen a következő, a támogatást igénylő / kedvezményezett és az ajánlattevők függetlenségét biztosító szabályokra:

Nem független az az ajánlattevő,

- a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviselőre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviselői, munkáltatói, vagy kinevezési;
- b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviselőre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviselői, munkáltatói vagy kinevezési; vagy
- c) ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában tagnak, partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

A támogatást igénylő / kedvezményezett és az ajánlattevők függetlensége vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

A Kedvezményezett köteles a függetlenség követelményének a támogatási jogviszony teljes időtartama alatt megfelelni.

E-beszerzés funkció használata:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a **kedvezményezett köteles** a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

1. A beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal fel kell töltenie a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető EPTK felületen.
2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt akkor, ha a támogatott projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége 3 000 000 Ft-nál nagyobb és Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés Európai Unióval elszámolható költsége nem haladja meg a bruttó 300.000 Ft-ot.

7.5. Melyek az Európai Unióval elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások?

Nem releváns.

7.6. Milyen költségek nem számolhatók el?

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan az Európai Unióval nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 7.3. pontban, különösen:

1. infrastrukturális javak vásárlása;
2. föld-, telek-, ingatlan vásárlás;
3. levonható áfa;
4. kamattartozás kiegyenlítés;
5. hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás formájában;
6. hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
7. deviza-átváltási jutalék;
8. pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
9. bírságok, kötbérek és perköltségek³⁵;
10. konyhai eszköz irodába;
11. jármű (gépjármű, motoros nem gépjármű, nem motoros jármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, eszköz lízingelése;
12. a projekt megvalósításában résztvevőktől és a döntéshozatalban érintettektől és/vagy Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő eszközökhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség;
13. igénybe vett adó-, és járulékkedvezmény;
14. jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;
15. olyan bérköltségek, melyet nem a munkáltató fizet meg, vagy azt a munkáltató visszaigényelheti (pl. apai pótszabadság, táppénz munkáltatói hozzájáruláson felüli része);
16. felmentési időre járó illetmény;
17. rehabilitációs hozzájárulási adó;
18. szabadságmegváltás;

³⁵ A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. évi törvény 80. § 2016. törvény 80. §-szerinti perköltség fogalom alapján, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e.

19. végkielégítés;
20. a támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei;
21. a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült, továbbá a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától és/vagy kedvezményezett Ptk. szerinti hozzátartozója és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól történő beszerzés, továbbá általa előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, így különösen
- a. műszaki gépek, berendezések,
 - b. immateriális javak,
 - c. és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke,
22. a meglévő, nem a projektszemélyzet által használt informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége;

8. KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND ÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

8.1. Milyen eljárásrend alapján történik a támogatási kérelmek kiválasztása?

A felhívásra beérkező támogatási kérelemről a Korm. rendelet alapján kiemelt kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van szóbeli egyeztetésre.

Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására döntéshez Döntés-előkészítő Bizottságot nem hív össze.

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az "ÁÚF 21-27" 3. fejezetében találhatók.

8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok?

Azok a támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, és az alábbi kritériumoknak:

1. Nem hiánypótoltható jogosultsági kritériumok

- a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat a felhívásban előírt módon került aláírásra vagy hitelesítésre, az aláírás hiánytalan, érvényes és hiteles

- b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az Áht. 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint;
- c) a támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal kitöltötte.

A fenti jogosultsági kritériumok nem hiánypótolthatóak. Amennyiben, ha a támogatási kérelem nem felel meg ezeknek a szempontoknak, akkor a kérelmet hiánypótlási felhívás nélkül elutasítjuk.

2. Hiánypótoltható jogosultsági szempontok:

- a) A Felhívás szerint kötelezően csatolandó dokumentumok elektronikus formában az előírt (alaki, formai) követelményeknek megfelelően és hiánytalanul kerültek benyújtásra.
- b) A támogatási kérelem a Felhívásban meghatározott formában, az előírt feltételeknek megfelelő adattartalommal került benyújtásra.

A felhívásban megjelenő horizontális elvárások hiánypótoltható jogosultsági szempontok (lásd 2.4. fejezet).

A fenti jogosultsági kritériumok esetében egy alkalommal hiánypótlási felhívást küldünk, ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltható.

A hiánypótoltható jogosultsági szempontokat a Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

3. Tartalmi értékelési szempontok

A támogatási kérelmet elutasítjuk, ha a projektértékelési előfeltételek bármelyikének nem felel meg.

1. Értékelési előfeltétel:

	Értékelési előfeltételek	Megfelelt
1	A projekt célja összhangban van a Felhívás céljával kiemelt tekintettel a következőkre: • A projekt megfelel a Felhívás 13.1. pontjában meghatározott szakpolitikai céloknak és illeszkedik az Operatív Program kereteihez (más OP-któl lehatárolás biztosított). • A projekt fejlesztendő tevékenysége a műszaki tartalom és a költségvetés alapján helyesen került besorolásra, a fejlesztési igény ténylegesen nem a Felhívás vagy az Operatív Program által kizárt tevékenységgel kapcsolatos beruházásra irányul. • A projekt költségelemei a Felhívás és mellékleteiben foglaltak alapján helyes támogatható tevékenységekbe kerültek besorolásra, melyek kapcsolódnak a megjelölt fejlesztendő tevékenységhez. • A projekt megvalósítása nem hordoz kiemelkedően jelentős kockázatot és a támogatást igénylő által szakmailag megvalósítható. • A projekt céljai és tevékenységei, eljárásai illeszkednek a szakmapolitikai környezethez, a kapcsolódó jogszabályok adta keretekhez és a felhívásban meghatározott konkrét célokhoz. • A projekt illeszkedik az 1057/2021 EU Rendelet (ESZA+) 4. cikk (1) a) pont szerinti egyedi célkitűzéshez • A projekt illeszkedik a 4.1 tematikus feljogosító feltétel, a foglalkoztatási iránymutatások alapján kialakított, aktív munkaerőpiaci szakpolitikákat célzó stratégiai szakpolitikai keretben foglaltakhoz	Igen/Nem
2	A projektben vállalt feladatok költségvetése reális.	Igen/Nem
3	A projekt kapcsolódik a releváns hazai és uniós stratégiákhoz, akciótervekhez, ajánlásokhoz és ország-specifikus ajánlásokhoz. • A projekt illeszkedik a Kormány foglalkoztatási célkitűzéséhez (2030-ra a foglalkoztatási ráta érje el a 85%-ot). • A projekt illeszkedik a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokhoz. • A projekt illeszkedik a 2022. évi országspecifikus ajánlásokhoz ("Elsősorban továbbképzés biztosítása révén folytassa a legkiszolgáltatottabb csoportok munkaerőpiaci integrációját")	Igen/Nem
	A támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és a projekt tervezése során mérlegelte, hogy azok hogyan érintik a projekt megvalósítását. Vállalta továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak betartását a projekt megvalósítása során. Tudomásul veszi, hogy az adott elvárás teljesítését az Irányító Hatóság az adott időszakban vizsgálhatja. A benyújtott támogatási kérelem vizsgálata³⁶ során a projekt kapcsán Alapjogi Chartát érintő jogsérelem gyanúja nem merült fel.	Igen/Nem

³⁶ Az Irányító Hatóság a vizsgálatot elsősorban a hozzá hivatalosan beérkezett információk, illetve az Arachne Kockázatértékelő Eszköz alapjogokat érintő negatív információi alapján folytatja le.

2. Értékelési szempontok és alkalmazásuk:

Értékelési szempont	A szempont alkalmazása	Megfelelt/ Részben megfelelt/ Nem felelt meg/ Nem releváns	
I. A támogatást igénylő szervezet értékelése, erőforrások			
1.A megvalósítói és menedzsment kapacitások	A megvalósítói és menedzsment kapacitások kiépítését a projektjavaslat részletesen bemutatja. A tervezett menedzsment és megvalósítói humán erőforrás létszáma az elvárt bővítésnek megfelelő mértékű.		megvalósíthatósági tanulmány, önéletrajzok, új munkakörökre tervezett feladatleírás/ munkaköri leírás
2. A menedzsment és a szakmai megvalósítás kulcsszemélyzetének tapasztalatai	A menedzsment és a szakmai megvalósítás kulcsszemélyzete releváns tapasztalatokkal rendelkezik, a felhívásban foglalt elvárásoknak megfelel.		megvalósíthatósági tanulmány, önéletrajzok, új munkakörökre tervezett feladatleírás/munkaköri leírás
3.A konzorciumi partnerek közötti feladatmegosztás és a koordináció	A konzorciumi partnerek közötti feladatmegosztás világos, a partnerek közötti a koordinációt biztosító mechanizmusok részletesen bemutatottak és megfelelőek.		megvalósíthatósági tanulmány
4.Módszertani iránymutatás a szakmai végrehajtáshoz	A kedvezményezett módszertani útmutatója, szakmai eljárásrendjei részletes iránymutatást tartalmaznak a megvalósítók számára a támogatás- és szolgáltatásnyújtás folyamatáról.		módszertani útmutatók / szakmai eljárásrendek
5.Korábbi szabálytalanságok értékelése	A korábbi projektjeinek megvalósítása során kedvezményezettel szemben megállapított szabálytalanságok a kiemelt projekt megvalósítását nem befolyásolják		EUPR adatok
II. A projekt szakmai értékelése			
6. A projektdokumentáció szakmai tartalma, kidolgozottsága, a Felhívás előírásainak való megfelelés	A projekt helyzetelemzése részletezett, tartalmazza az aktuális helyzetet, releváns mutatókkal alátámasztva, amelyre a projektben tervezett fejlesztés(ek) megoldással kíván(nak) szolgálni		megvalósíthatósági tanulmány

	• A tervezett tevékenységek megvalósítása részletesen bemutatott. • A projekt csak olyan tevékenységet tartalmaz, amit a Felhívás meghatároz. • A kérelem tartalmazza a Felhívásban meghatározott műszaki, szakmai elvárások teljesítéséhez szükséges feladatokat, módszertanokat, ütemezésüket, és azok megfelelnek- a meghatározott feltételeknek.		
7.Előzményprojektek és kapcsolódó fejlesztések szinergiái	A tervezett fejlesztés, továbbá a releváns előzményprojektek, szakmailag kapcsolódó projektek közötti szinergikus kapcsolódások és lehatárolások részletesen bemutatásra kerültek, így különösen a 2021-2027 időszakra vonatkozó Partneriségi Megállapodásban megjelenő programok és egyéb releváns uniós és hazai támogatású programok, valamint Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve vonatkozásában. A projekt eredményeinek hosszú távú társadalmi/gazdasági hasznosulása bemutatásra került és alátámasztott.		megvalósíthatósági tanulmány
8.Előzményprojektek hasznosulása és újdonságtartalom	Bemutatásra került az előzménynek tekinthető programok, projektek, fejlesztések eredményeinek tervezett projektben való hasznosulása, valamint a tervezett (tovább)fejlesztés hozzáadott értéke, újdonságtartalma, bővített műszaki tartalma.		megvalósíthatósági tanulmány
9. Projekteredmények hosszú távú hasznosulása	A projekt eredményeinek hosszú távú társadalmi/gazdasági hasznosulása bemutatásra került és alátámasztott.		megvalósíthatósági tanulmány
10.Közgazdasági elemzés	A támogatást igénylő bemutatta a lehetséges projekt-változatokat és egyszerűsített közgazdasági elemzéssel elvégzett értékelésüket, valamint a pénzügyi elemzést. Az elemzések alapján a projektváltozat támogatható.		megvalósíthatósági tanulmány, közgazdasági és pénzügyi elemzés
11.Indikátorok megfelelése	A kérelem alapján a vállalt célértékek és az adatgyűjtési elvárások teljesíthetők:		megvalósíthatósági tanulmány

	• Az indikátorok összhangban vannak az Operatív Programban illetve a Felhívásban meghatározott indikátorokkal • Az indikátorok típusa, bázis- és célértéke, a bázis mérésének időpontja, a célérték elérésének tervezett időpontja, a számítások levezetése, a vállalat szakmai tartalma, a mérés módja és alátámasztása kifejtésre került és megfelelő.		
12.Cselekvési ütemterv kidolgozottsága	A cselekvési ütemterv megalapozott, az egyes tevékenységek ütemezése és kapcsolódása megfelelő.		megvalósíthatósági tanulmány, cselekvési ütemterv
13.Kockázatok kezelése	A kérelemben a projekt eredményes végrehajtását veszélyeztető kockázatok bemutatja a kérelem, a hatásaik csökkentésére tervezett intézkedések megfelelőek.		megvalósíthatósági tanulmány
14.Stratégiai jelentőségű művelettel kapcsolatos elvárások	Stratégiai jelentőségű művelet: a projekt tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kommunikációs kötelezettségei teljesítése érdekében tervezett tevékenységei megfelelőek.		megvalósíthatósági tanulmány
III. Pénzügyi értékelés			
15.Átláthatóság és alátámasztottság	A költségvetés átlátható, az egyes költségtételekhez kapcsolódó kalkulációk és alátámasztottságuk igazolt (menyiségi egység, mennyiség, egységár).		költségvetés és szöveges indoklása, költségkalkulációk, piacfelmérés, és csatolt alátámasztó dokumentumaik
16.Költségvetési tervezési előírásoknak való megfelelés	A költségvetés a felhívásban foglalt előírásoknak ³⁷ , korlátoknak megfelelő.		költségvetés és szöveges indoklása, költ-

³⁷ a kérelemmel összefüggésben elindított közbeszerzési eljárások előírásoknak való megfelelést is beleértve, alátámasztó dokumentum: tanúsítvány, jelentés (amennyiben releváns)

			ségkalkulációk, piacfelmérés, és csatolt alátámasztó dokumentumaik
17. Költségvetés összhangja a szakmai feladatokkal	A projektjavaslat és a költségvetés koherenciája: a költségvetés összhangban van a szakmai feladatokkal, kizárólag a megvalósításhoz közvetlenül szükséges és nélkülözhetetlen költségeket tartalmaz.		költségvetés és szöveges indoklása, költségkalkulációk, piacfelmérés, és csatolt alátámasztó dokumentumaik
IV.Projektspecifikus horizontális követelmények			
18. Továbbadott támogatáson belüli érvényesítés elvárása	Az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapjogok érvényesítésére kerülnek a továbbadott támogatás tekintetében is. A támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok a megvalósítás során történő érvényesítésére alkalmas mechanizmusokkal.		megvalósíthatósági tanulmány
19. Megvalósítás szempontjából különösen releváns alapjogok érvényesítése	Az Európai Unió Alapjogi Chartájának a személyes adatok védelme (8. cikk), a foglalkozás megválasztásának szabadsága és a munkavállaláshoz való jog (15. cikk), és a tisztességes és igazságos munkafeltételek (31. cikk) alapjogok érvényesüléséről a konzorcium gondoskodik a továbbadott támogatás tekintetében is.		megvalósíthatósági tanulmány
20.Konzorciumi tagonkénti tervezési elvárás	Valamennyi konzorciumi tag megfelelően betervezett minimum 1 db környezeti fenntarthatósággal összefüggő és minimum 1 db esélyegyenlőséggel összefüggő horizontális tevékenységet.		megvalósíthatósági tanulmány

Támogatható az a projektjavaslat, amely esetében a fenti szempontrendszer alapján a projektjavaslatra adott valamennyi szempont minősítése „megfelelt.

Amennyiben valamely értékelési szempontnak a projekt csak részben felel meg, akkor a szerződéskötésig (vagy az irányító hatóság által megjelölt időpontig) szükséges a projektdokumentáció értékelés megállapításai szerinti kiegészítése, módosítása.

9. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

9.1. Állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

A Felhívás 2.1. pont szerint támogatható tevékenységek a támogatást igénylő szintjén nem minősülnek az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, tekintettel arra, hogy a támogatást igénylő által végzett tevékenység támogatásközvetítői tevékenység, azaz nem tart meg magának semmilyen előnyt.

A továbbadott támogatások tekintetében a támogatást igénylő minősül támogatást nyújtónak. A továbbadott támogatásokkal kapcsolatban a Felhívás 2.2. pontjában foglaltak az irányadók.

9.2. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok

A Felhívás keretében továbbadott támogatások tekintetében az egyes állami támogatási kategóriákra vonatkozó szabályokat a támogatást igénylő által kialakítandó eljárásrend és a Felhívás 5. melléklete tartalmazza.

10. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási kérelmek elbírálásához felhasználjuk az Önről a közhiteles adatbázisokban elérhető adatokat.

10.1. Milyen adatkezelési kötelezettségek vannak?

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyeket a támogatást igénylő a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben tüntetett fel. Az adatokat a www.palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint kezeljük.³⁸

A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és a konzorciumi partnereinek, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek) személyes adatainak a kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

³⁸ Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha helyszíni szemlére kerül sor, akkor ennek keretében azt is megvizsgálhatjuk, hogy a fentieket megfelelően dokumentálták-e. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, akkor ennek vizsgálatához a releváns dokumentumokat be kell nyújtania.

10.2. További dokumentumok

A Felhívás elválaszthatatlan része az "ÁUF 21-27" dokumentum és az Elszámolási Útmutató, amelynek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon a Programok/Széchenyi Terv Plusz aloldalon a kapcsolódó dokumentumok között.

Az ÁUF és az Elszámolási Útmutató az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz

1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A horizontális (környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító) követelmények
12. A felhívással, a projekt-kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok

Elszámolási Útmutató

1. Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről
2. A kifizetési kérelemben benyújtandó, az Európai Unióval elszámolható költségek valódiságát igazoló, valamint a szakmai beszámolót alátámasztó dokumentumok – „Mátrix”
3. A kifizetési kérelemben benyújtandó alátámasztó dokumentumok hitelesítését szolgáló ellenőrzés szempontjai
4. Pályázati általános forgalmi adóról szóló útmutató

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

11. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal az Egységes Fejlesztéspolitikai Ügyfélszolgálatához a 06/1 896-0000 normál díjazású telefonszámon.

Elektronikus elérhetőségeinkről és a nyitvatartási időről részletes információt a www.palyazat.gov.hu oldalon a Kapcsolat menüpontban talál.

Kérjük, hogy a felhívással kapcsolatos közleményeket is kövesse nyomon a www.palyazat.gov.hu oldalon.

12. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?

Kérjük, csatolja a kérelemhez az alábbiakat:

1. Alapító okirat (aláírt, szkennelt – pdf/tif – formátum);
2. Megvalósíthatósági tanulmány a Felhívás szakmai mellékletét képező, a tartalmi követelményekre vonatkozó dokumentum alapján (max. 5 szerzői ív terjedelemben, kereshető pdf vagy Word formátum);
3. Módszertani útmutató/Szakmai eljárásrend(ek) valamennyi tevékenység vonatkozásában (beleértve az ellenőrzési, követeléskezelési, nyomonkövetési, stb. eljárásrendeket is), (aláírt, szkennelt – pdf és Word formátum is).
4. Kommunikációs terv (Projekt szinten és Részprojektenként Word formátum).
5. Cselekvési ütemterv – negyedéves bontásban;
6. Közbeszerzési/beszerzési terv;
7. Önéletrajzok (aláírt, szkennelt – pdf/tif – formátum) a felhívásban meghatározott, kötelezően alkalmazandó menedzsment pozíciók esetében;
8. A támogatási kérelem piacfelmérés funkciójához tartozó alátámasztó dokumentációk;
9. Költségvetés és szöveges indoklása (amennyiben az adatlapon rögzített költségvetés kiegészítést igényel).
10. Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására (aláírt, szkennelt – pdf/tif – formátum).

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A támogatást igénylő adatait tartalmazó *Nyilatkozat* c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az „ÁÚF 21-27” 3. pontja tartalmazza.

12.2. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási szerződéshez?

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási szerződés megkötése során csatolni szükséges.

1. Kommunikációs terv
2. Likviditási terv

12.3. Milyen dokumentumokat kell csatolni az első kifizetési kérelemhez?

Nem releváns.

12.4. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási szerződés módosításához?

A keretemeléssel kapcsolatos szerződésmódosításhoz csatolni szükséges az alábbi kiegészített dokumentumokat:

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási szerződés megkötése során csatolni szükséges.

1. Megvalósíthatósági tanulmány a Felhívás szakmai mellékletét képező, a tartalmi követelményekre vonatkozó dokumentum alapján (max. 5 szerzői ív terjedelemben, kereshető pdf vagy Word formátum);
2. Cselekvési ütemterv – negyedéves bontásban;
3. Módszertani útmutató/Szakmai eljárásrend(ek) valamennyi tevékenység vonatkozásában (beleértve az ellenőrzési, követeléskezelési, nyomunkövetési, stb. eljárásrendeket is), (aláírt, szkennelt – pdf és Word formátum is).
4. Kommunikációs terv (Projekt szinten és Részprojektenként Word formátum).
5. Költségvetés és szöveges indoklása (költségvetési segéd tábla, valamint HR tábla alkalmazásával).

Csatolni szükséges továbbá minden, a 12.1 és 12.2 fejezetben felsorolt további mellékletet, amennyiben az módosult.

13. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

13.1. A felhívás indokoltsága és az OP-hoz való illeszkedése

A Kormány azt a célt tűzte ki, hogy Magyarországon a foglalkoztatási ráta 2030-ra érje el a 85%-ot. Ehhez közvetlenül hozzájárulnak a munkaerő-kínálat bővítését, fejlesztését, a munkaerő-kereslet gyors kielégítését szolgáló aktív munkaerőpiaci intézkedések.

A felhívás célja az álláskereső és inaktív foglalkoztathatóságának javítása és elhelyezkedésének segítése az elsődleges munkaerőpiacon a munkaerő fejlesztését és a munkába állás ösztönzését szolgáló támogatásokon és szolgáltatásokon keresztül. A Felhívás hozzájárul a munkaerőpiac intézmény- és támogatási rendszerének, működési feltételeinek kialakításához annak érdekében, hogy hosszabb távon erősítse a hazai munkaerőpiac gazdasági sokkokkal szembeni ellenálló képességét. A Felhívás célját a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat támogatásai és szolgáltatásai biztosítják, szolgáltatások esetében az OFA Nonprofit Kft. bevonásával kerülhet sor.

A foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlen a munkaerő-kereslet és kínálat hatékony illesztése, amihez a közvetítés mellett célzott ösztönzőkre, támogatásokra és a munkaerőpiac peremére szorult csoportok helyzetének javítására is szükség van. A következő évtizedben – a munkavállalási korú népesség csökkenő létszáma mellett – már a jelenlegi foglalkoztatotti létszám fenntartása sem érhető el azoknak a csoportoknak a munkába állása nélkül, akiknek a munkavállalási korú népesség egészéhez képest rosszabbak a foglalkoztatási esélyeik. A program célcsoportját így az álláskereső, inaktív, a közfoglalkoztatásból való kilépésre felkészített munkavállalók, valamint a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű álláskereső jelentik (közéjük tartoznak az 50 év felettiek, az alacsony iskolai végzettségűek, a rurális térségben élők, a kisgyermeket nevelők vagy más hozzátartozót ápolók

és a tartós álláskereső), a támogatásokhoz továbbá a fogyatékossgal élők és a megváltozott munkaképességűek is hozzáférhetnek. A megváltozott munkaképességűek és romák foglalkoztathatóságának javítását az operatív programok közötti lehatárolás alapján rájuk célzott eszközökkel EFOP Plusz támogatja, ezért ezen álláskereső nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedéséhez e felhívásban rögzített általános támogatásokkal járul hozzá. A közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiaci integrációját komplex, az EFOP Plusz és GINOP Plusz keretében nyújtott, egymásra épülő szolgáltatások és támogatások segítik elő.

A megfelelően célzott munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások növelik az elhelyezkedés esélyét. Egyrészt az egyén oldalán segítik az elhelyezkedést akadályozó tényezők (pl. megfelelő képzettség hiánya) megszüntetését, illetve a munkába állással szembeni ellenőztőnzők (utazás költsége, elérhető munkabér alacsony szintje, stb.) mérséklését. Másrészt a munkáltatókat ösztönzi az álláskereső egyén felvételére és tartós foglalkoztatására.

A munkavállalási korú népesség egészéhez képest rosszabb foglalkoztatási esélyekkel rendelkező csoportok munkába állását célzottabb eszközökkel segítjük. Cél a személyre szabott segítségnyújtás a munkaerőpiacon önállóan elhelyezkedni nem tudók számára. Ehhez a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat plusz kapacitást fogunk biztosítani az intézkedés keretében a kormányhivatalok és járási hivatalok foglalkoztatási szakterülete számára és támogatják a munkatársak képzését is. A kapacitások rendelkezésre állását és a szolgáltatások eredményességét időközi értékelés keretében vizsgálják.

Az aktív munkaerőpiaci programok fontos elemét jelentik az új munkavállaló felvételéhez nyújtott támogatások, amelyek érdekeltté teszik a munkáltatókat a hátrányosabb helyzetű munkavállalók foglalkoztatásában a bérek jelentős növekedése mellett is. A bértámogatásoknak konjunktúra idején is fontos szerepe van a hátrányos helyzetű munkavállalók nyílt munkaerőpiacra segítésében. E prioritás keretében lehetőséget és ösztönzést teremtünk arra, hogy a munkáltatók a bértámogatást a munkakörhöz, a betanításhoz közvetlenül kapcsolódó képzéssel kombinálják, segítve ezáltal az egyén fejlődését és termelékenységének növekedését, valamint a vállalat új munkavállaló felvételével kapcsolatos költségeinek csökkentését is.

Az álláskeresőket célzó eszközök közé tartoznak a munkaerőpiaci képzések, amelyek célja az álláskereső és inaktív foglalkoztathatóságának javítása, elhelyezkedésük elősegítése, a vállalkozások munkaerőigényének kielégítése, a munkaerő-kereslet és -kínálat illesztése. A kormányhivatalok és a járási hivatalok a képzés ideje alatt többek között a kieső jövedelem pótlását és a képzésen való részvételt lehetővé tevő támogatást, mentorálást és más munkaerőpiaci szolgáltatásokat fognak biztosítani a célcsoport számára motivációjuk erősítése és az egyéni élethelyzetükből fakadó nehézségek kiküszöbölése érdekében. Az egyén élethelyzete és a munkaerőpiaci szükségletek a képzési támogatások differenciálásán keresztül kerülnek figyelembe vételre és érvényesítésre, biztosítva, hogy a képzésben történő részvétel minden célcsoport számára elérhető legyen, hatására az egyén munkaerőpiaci helyzete javuljon és versenyképes alternatívát jelentsen a prioritás keretében elérhető egyéb támogatásokhoz képest. Az álláskeresőknak nyújtott képzési támogatás esetében a képzést az egyén, a munkáltatóknak nyújtott támogatás esetén a munkáltató választja ki. Ehhez kérésre a foglalkoztatási szolgálat tájékoztatást ad. A képzési támogatás minden olyan egyén számára elérhető lesz, aki szeretne képzésben részt venni és egyéni szükségletei alapján a képzés a megfelelő támogatás számára. Középtávú cél, hogy a képzés kiválasztásához a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből és a NAV adatbázisából származó adatokon alapuló, a képzések eredményességére és hatékonyságára vonatkozó, nyilvános és transzparens tájékoztatás nyújtson segítséget.

A Partnerségi megállapodással és az Operatív Programmal összhangban az Országos lefedettség (a területi különbségeket figyelembe vevő forrásallokáció mellett, mely arra irányul, hogy a források 65%-t az Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, és Dél-dunántúli régióra kerüljön allokálásra, a

forrásallokáció meghatározása az intézkedés szempontjából releváns munkaerőpiaci mutatók figyelembe vételével történik).

13.2. A felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok

MAGYAR JOG

Törvények:

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról

2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által fogantatosítandó végrehajtási eljárásokról

2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

2020. évi XLIV. törvény a klímavédelemről

2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről

Kormányrendeletek:

2/2005. (I.11) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Metvhr.)

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról

320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet)

UNIÓS JOG

A TANÁCS AJÁNLÁSA (2016. február 15.) a tartósan munkanélküli személyek munkaerő-piaci integrációjáról (2016/C 67/01)

A TANÁCS AJÁNLÁSA (2016. december 19.) a kompetenciafejlesztési pályákról: Új lehetőségek felnőttek számára (2016/C 484/01)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1057 rendelete (2021. június 24.) az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

a TANÁCS (EU) 2022/382 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2022. március 4.) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való tömeges beáramlása tényének a 2001/55/EK irányelv 5. cikke értelmében történő megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről (a továbbiakban: 2022. március 4-i (EU) 2022/382 tanácsi végrehajtási határozat)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízügyi Szabályozásra vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról

A Bizottság (EU) 2023/2831 bizottsági rendelete (2023. december 13.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

A BIZOTTSÁG 1408/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről

A TANÁCS (EU, Euratom) 2020/2093 RENDELETE (2020. december 17.) a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

13.3. További mellékletek

1. Hiánypótoltható jogosultsági szempontok
2. Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei
3. GINOP Plusz útmutató horizontális követelményekhez: <https://www.palyazat.gov.hu/>
4. HR táblázat
5. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok
6. Összeférhetlenségi nyilatkozat

13.4. Adatfeldolgozási feltételek

Előzmények

A felhívás keretében támogatást nyert kedvezményezetteknek kötelezettségük, hogy az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2021/1057 rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállításának érdekében a felhívásban meghatározottak szerint adatot szolgáltatassanak a bevont célcsoport tagjairól. Az adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlen előnye származik a műveletből, de nem felelősek a művelet kezdeményezéséért, vagy annak kezdeményezéséért és végrehajtásáért.

Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való kilépéskor kérdőívet szükséges kitölteni, majd a megadott adatokat keletkezésüket követő 6 héten belül az EPTK felületen kell a kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni. Lehetőség van arra, hogy az EPTK-nak az ESZA kérdőív rögzítő felületén közvetlenül jogosítsák ki a résztvevőket és így ők maguk tölthessék ki a kérdőívet.

A személyes és különleges adatok kezelése során az Irányító Hatóság és a Nemzeti Fejlesztési Központ közös adatkezelőkként, a kedvezményezett adatfeldolgozóként jár el.

A kedvezményezett (továbbiakban Adatfeldolgozó) vállalja, hogy az alább (2. pontban) meghatározott célból adatokat szolgáltat az Adatkezelők: Irányító Hatóság és a Nemzeti Fejlesztési Központ (továbbiakban együttesen Adatkezelők) részére. A személyes és különleges adatok kezelésének módját jelen melléklet A. pontja határozza meg részletesen.

Az érintettek személyes adatainak védelme, az adatvédelmi követelményeknek való hatékony jogi megfelelés érdekében a felek az alábbiakban határozzák meg a személyes és különleges adatok Adatfeldolgozó általi kezelésére vonatkozó követelményeket.

1. Fogalom meghatározások

A mellékletben szereplő kifejezéseket az alábbiakban meghatározott tartalommal kell érteni:

1.1. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

1.2. „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

1.3. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

1.4. „GDPR” az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet).

1.5. „ESZA+”: Európai Szociális Alap Plusz.

1.6. „Érintett”: Azonosított vagy azonosítható természetes személy, akire az információ vonatkozik. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

1.7. „Felhívás”: A 2021-2027-es programozási időszak során, az Európai Szociális Alap Plusz (a továbbiakban ESZA+) finanszírozású programokra vonatkozó pályázati felhívás.

1.8. „Irányító Hatóság”: Az adott projekt esetében az irányító hatósági feladatokat ellátó szervezeti egység.

1.9. „Kötelező biztonsági intézkedések” azok a technikai és szervezési intézkedések, amelyeket a dokumentum 6. pontja tartalmaz.

1.10. „Közös adatkezelők”: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek.

1.11. “NAIH” Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

1.12. “Projekt”: A 2021-2027-es programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program.

1.13. “Támogatói Okirat” az IH által kibocsátott és aláírt dokumentum, melyben meghatározott követelmények teljesítése során Adatfeldolgozó az Adatkezelők nevében kezel személyes adatokat.

1.14. „Személyes adat” azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

1.15. „Különleges adat” a személyes adatok különleges kategóriába tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

2. Az adatkezelés célja:

A 2021-2027-es programozási időszak során, az Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású programokra vonatkozóan, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1057 rendeletének I. és II. melléklete ún. közös indikátorok előállítását írja elő, amelyek révén az ESZA+ programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.

A közös indikátoroknak két fő kategóriája van: 1) résztvevő természetes személyekre vonatkozó indikátorok, 2) szervezetekre vonatkozó indikátorok. A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint kell adatot gyűjteni és szolgáltatni. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete szerint résztvevők az olyan természetes személyek, akiknek közvetlen előnye származik egy műveletből, de nem felelősek a művelet kezdeményezéséért, vagy annak kezdeményezéséért és végrehajtásáért. Azoknál az ESZA+ konstrukcióknál, ahol a rendelet szerinti résztvevők bevonására kerül sor, a közös indikátorokhoz kapcsolódó egyéni szintű adatgyűjtést biztosítani kell.

3. Adatkezelésekre vonatkozó általános kikötések

3.1. Adatfeldolgozó kötelezi magát, hogy az Adatkezelők nevében kezelt személyes adatokat kizárólag a dokumentum A. pontjában meghatározott célokból és a dokumentum A. pontjában rögzített feladatok ellátása érdekében, az azokhoz feltétlenül szükséges mértékben kezeli. Személyes adatokat más célra, így különösen saját céljára Adatfeldolgozó nem jogosult kezelni. Adatfeldolgozó így különösen saját vagy harmadik fél számára nyújtott szolgáltatáshoz vagy termékbe nem építheti be a személyes adatokat.

3.2. Az „Adatfeldolgozási feltételek” c. dokumentumot a GDPR alapelveivel és rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a résztvevők személyes és különleges adataira is kiterjed, az adatok kezelése során különös hangsúlyt kell fektetni az érintettek magánszférájának védelmére és az adatbiztonság követelményének megvalósulására.

3.3. Adatfeldolgozó a rá bízott személyes adatokat más adatkezelők nevében vagy saját céljára kezelt személyes adatoktól elkülönítve köteles kezelni.

3.4. Az Adatfeldolgozó tudomásul veszi, hogy a Támogatói Okiratban meghatározott ellenértéken kívül Adatfeldolgozó nem jogosult a melléklet szerinti kötelezettségei teljesítése során felmerült költségeinek megtérítésére.

4. A jogszabályoknak megfelelő adatkezelés, felelősség

4.1. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy a mellékletben szabályozott adatkezelésekre vonatkozó valamennyi hatályos adatvédelmi jogszabályt, így különösen a GDPR-t betartja, és az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (különösen a törvény II. fejezete), továbbá az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el.

4.2. Az Adatfeldolgozó által végzett adatkezelések esetében a vonatkozó szabályok Adatfeldolgozó általi megszegéséből eredő kárfelelősség - beleértve az esetleges bírságokat, kártérítéseket - Adatfeldolgozót terheli. Adatfeldolgozó köteles az ezen pont hatálya alá tartozó bármely bírságot vagy jogerős bírósági döntésen alapuló kártérítést az Adatkezelők részére a végleges és jogerős döntés kézbesítését követő 15 napon belül az Adatfeldolgozó és az Adatkezelők által előre egyeztetett módon megfizetni.

5. Adatkezelő utasításai szerinti adatkezelés

5.1. Adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a dokumentum A. pontjában leírtak szerint, ezen felül pedig kizárólag az Adatkezelők írásbeli utasításai alapján kezelheti.

5.2. Adatkezelőknek a dokumentumban meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért Adatkezelőket terheli felelősség, ugyanakkor – a 9. pontban foglaltakkal összhangban – Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni Irányító Hatóságnak, amennyiben Adatkezelők utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.

6. Szükséges biztonsági intézkedések

6.1. Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá a Felhívásban és a Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtása során megvalósított adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

6.2. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor Adatfeldolgozónak kifejezetten figyelembe kell vennie az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésekből erednek.

6.3. Adatfeldolgozó biztosítja különösen

- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

- fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

- az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

6.4. Adatkezelők és Adatfeldolgozó intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

6.5. Adatfeldolgozó segíti Adatkezelőt a 10.1–10.3. pont szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.

6.6. Adatfeldolgozó a GDPR, illetve egyéb adatvédelmi követelmények betartása mellett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény, továbbá az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja.

7. Bizalmasság, titoktartás

7.1. Adatkezelők, illetőleg a dokumentumból eredő feladatai tekintetében Adatfeldolgozó köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.2. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az adatfeldolgozás során készített, a teljesítéshez kapcsolódó iratokról, dokumentumokról másolatot, kivonatot csak Adatkezelők előzetes engedélyével készít, és ezen iratokba harmadik személy részére betekintést nem ad, illetve semmilyen más módon nem hozza harmadik személy tudomására azok tartalmát.

7.3. A titoktartási kötelezettség Adatfeldolgozót határidő nélkül terheli. A titoktartási kötelezettség megsértéséből, illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megtérítését – az egyéb felelősségén túl – azt terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll.

7.4. Adatfeldolgozó köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatokhoz csak azok a személyek férjenek hozzá, akiknek a Felhívásban, Támogatói Okiratban és a dokumentum A. pontjában foglalt feladataik végrehajtásához feltétlenül szükséges.

7.5. Adatfeldolgozó megfelelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelők utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat.

7.6. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy csak olyan személyeknek biztosít hozzáférést a személyes adatokhoz, akik előzetesen írásban titoktartási nyilatkozatot tesznek vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak.

7.7. Adatfeldolgozó köteles az adatkezelési műveletekben résztvevő személyek megfelelő szintű adatvédelmi képzéséről és ezen személyek adatvédelmi ismeretei naprakészen tartásáról gondoskodni.

8. AI-adatfeldolgozók igénybevétele

8.1. Adatfeldolgozó köteles előzetesen Irányító Hatóság írásos felhatalmazását kérni, ha a dokumentumban foglalt feladatai ellátásához további adatfeldolgozó (a továbbiakban: AI-adatfeldolgozó) szolgáltatásait venné igénybe. Ha az Adatkezelő bizonyos, az Adatkezelők nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez AI-adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe, akkor írásbeli szerződésben erre az AI-adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi és információbiztonsági kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek Adatkezelők és Adatfeldolgozó között rögzítésre kerültek. Adatfeldolgozó szavatol azért, hogy az AI-adatfeldolgozó a dokumentumban az Adatkezelők által előírt adatvédelmi és információbiztonsági kötelezettségeket teljesíti, valamint az AI-adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújt valamennyi hatályos, az Adatkezelőkre nézve kötelező érvényű adatvédelmi és információbiztonsági szabály, így különösen a GDPR követelményeinek való megfeleléshez. Ha az AI-adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, Adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik Adatkezelők felé az AI-adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

8.2. Adatfeldolgozó úgy köteles szerződni az AI-adatfeldolgozó, hogy az AI-adatfeldolgozó tevékenységére visszavezethető adatvédelmi incidens esetén, az Adatkezelők erre irányuló kérésére, Adatkezelők az AI-adatfeldolgozói szerződés keretei között, AI-adatfeldolgozónál minden szükséges lépést meg tudjon tenni a személyes adatok védelme érdekében.

9. Az Adatkezelőkkel történő együttműködés

9.1. Adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelők utasításai szerint jogosult az adatkezelést végezni. Az Adatfeldolgozó haladéktalanul köteles tájékoztatni az Adatkezelőket, ha úgy véli, hogy azok valamely utasítása jogszabályt sért.

9.2. Adatkezelők és Adatfeldolgozó együttműködési kötelezettséget vállalnak, melynek keretében kötelesek a Felhívás, Támogatói Okirat és a dokumentum teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül közölni. Adatfeldolgozó tudomásul veszi, hogy köteles Adatkezelőkkel és az általuk kijelölt más személyekkel együttműködni.

9.3. Az adatkezelők valamint az adatfeldolgozó kötelesek egymást 5 (öt) napon belül írásban értesíteni arról, ha a melléklet A. pontjában szereplő bármely információ megváltozik.

9.4. Adatfeldolgozó köteles adatkezelők kapcsolattartóját kívánságára, illetve szükség esetén e nélkül is tájékoztatni tevékenységéről.

10. Érintettek jogainak gyakorlása

10.1. Adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az Adatkezelőket abban, hogy teljesíteni tudják kötelezettségeiket az érintettek jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolására tekintetében, így különösen a tájékoztatáshoz, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, a tiltakozáshoz való jogok gyakorlása tekintetében.

10.2. A fenti jogok GDPR szerinti gyakorlása érdekében Adatfeldolgozó különösen az alábbi technikai intézkedéseket fogantatosítja:

- személyes adatok megjelölésének képessége arra az esetre, ha vissza kell keresni, helyesbíteni, törölni, vagy továbbítani kell egy adott természetes személyre vonatkozó adatot.
- erre irányuló kérelem esetén bármely személyes adat törlésének vagy hozzáférésehez történő blokkolásának képessége.

10.3. E pontban szereplő kötelezettségeinek Adatfeldolgozó kinevezett kapcsolattartón keresztül tesz eleget.

10.4. Adatfeldolgozó Adatkezelők megkeresésére öt (öt) napon belül írásban válaszol.

10.5. Amennyiben az érintett közvetlenül keresi meg az Adatfeldolgozót, Adatfeldolgozó haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot, vagy a Nemzeti Fejlesztési Központot az adatvédelem@nfk.gov.hu e-mail címen a megkeresésről. Adatfeldolgozó nem jogosult az érintettnek közvetlenül információt kiadni az adatkezeléssel kapcsolatban.

11. Adatvédelmi incidensek kezelése

11.1. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

11.2. Adatfeldolgozó megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az adatvédelmi incidenseket el tudja kerülni, a bekövetkezett incidenseket késedelem nélkül észlelni tudja, az észlelt incidens súlyosságát meg tudja állapítani és az incidenst haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül jelezni tudja az Adatkezelő felé.

11.3. Az Adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Irányító Hatóságnak, vagy a Nemzeti Fejlesztési Központnak az adatvedelem@nfk.gov.hu e-mail címen.

Az Adatfeldolgozó a bejelentésben legalább:

- a) ismertetni köteles az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
- b) közölnie kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
- c) ismertetnie kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
- d) ismertetni köteles az Adatfeldolgozó által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket;
- e) azokat az intézkedéseket, amelyeknek a meghozatalával maguk az érintettek mérsékelhetik az incidensből származó kockázatokat.

11.4. Adatfeldolgozó az incidensről az Adatkezelők írásbeli engedélye nélkül vagy kifejezett jogszabályi rendelkezés nélkül információt senki - így különösen az érintettek, a sajtó, NAIH - számára nem adhat.

11.5. Adatfeldolgozó vállalja, hogy adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az Adatkezelők azt szükségesnek látják, a tájékoztatást követően haladéktalanul egyeztet az Adatkezelők képviselőivel a következmények mérséklése, vagy ha az lehetséges az incidens megszüntetése érdekében.

12. Ellenőrzés

12.1. Az Adatkezelők jogosultak ellenőrizni Adatfeldolgozónál a dokumentum A. pontja szerinti tevékenység végrehajtását. Az ellenőrzés során Adatfeldolgozó köteles biztosítani az adatfeldolgozói tevékenységének jogszerűségét bizonyító dokumentumokhoz való hozzáférést, azokról történő másolat

készítését, az adatkezelésben résztvevő személyekkel történő írásbeli vagy személyes kapcsolatfelvételt. Az Adatkezelők kötelesek ésszerű határidőn belül előzetesen értesíteni Adatfeldolgozót az ellenőrzés megkezdéséről.

12.2. Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelők rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely a dokumentumban meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az Adatkezelők által végzett ellenőrzéseket.

12.3. Az adatkezelők által elvégzett ellenőrzés helyett az adatkezelők választása szerint külső ellenőrző szervezet által végzett ellenőrzés is kötheti Adatfeldolgozó tevékenységének ellenőrzését. Ebben az esetben Adatfeldolgozó köteles hasonlóan együttműködni a külső ellenőrző szervezettel.

12.4. Sem az adatkezelők által végzett ellenőrzés, sem a harmadik fél által végzett külső ellenőrzés nem zavarhatja szükségtelenül Adatfeldolgozó működését.

12.5. Az ellenőrzés költségei az adatkezelőket terhelik, kivéve, ha az ellenőrzésre azért van szükség, mert az adatkezelőknek megalapozott gyanúja merül fel, hogy Adatfeldolgozó vagy AI-adatfeldolgozó nem a melléklet szerint folytatja az adatkezelést és az ellenőrzés megerősíti az adatkezelők gyanúját.

13. Adatok törlése, visszaszolgáltatása

Amennyiben a dokumentum alapján fennálló kötelezettségeiket Adatkezelő és Adatfeldolgozó teljesítették, a projektdokumentációra vonatkozó megőrzési határidő leteltét követően, Adatfeldolgozó köteles a tárolt adatokat megsemmisíteni és ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíteni, majd a jegyzőkönyvet Irányító Hatóság részére átadni. Amennyiben az Adatfeldolgozó tevékenysége bármely okból megszűnik, Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő rendelkezése szerint az általa feldolgozott adatokat Adatkezelő, vagy az Adatkezelő által kijelölt más adatfeldolgozó részére átadni, Adatkezelő rendelkezése szerint – ha uniós vagy a tagállami jog a személyes adatok tárolását nem írja elő – az adatok és másolataik megsemmisítéséről gondoskodni és a meglévő másolatokat törölni, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíteni, és a jegyzőkönyvet irányító hatóság részére átadni.

14. Harmadik felekkel való kapcsolattartás

Adatfeldolgozó kötelezi magát, hogy a melléklet szerinti adatkezelésről az Adatkezelők kifejezett, írásbeli engedélye vagy erre irányuló jogszabályi kötelezettsége nélkül senkinek nem szolgáltat adatot.

15. Az adatfeldolgozási feltételek nem teljesítése

A mellékletben meghatározott lényeges kötelezettségek Adatfeldolgozó vagy AI-adatfeldolgozó általi súlyos megszegése a Támogatói Okiratban foglalt kötelezettségek súlyos megszegésének is minősül.

Ha nem történik meg a projektben az ESZA+ adatszolgáltatással érintett résztvevő személyek legalább 90%-át érintően belépési és kilépési kérdőív rögzítése az EPTK felületen, az a felhívás 2.3. fejezete szerinti műszaki/szakmai elvárások nem teljesítésének, a műszaki/szakmai tartalom csökkenésének tekintendő.

A. Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói műveletek ismertetése

A.1. Az adatkezelés tárgya

A.1.1. Az Adatfeldolgozó a GDPR-ban meghatározottakkal összhangban az alábbi feladatokat végzi

- a) az Adatkezelők által rendelkezésre bocsátott kérdőívek kitöltetése a résztvevőkkel (segítség nyújtása a kérdések értelmezéséhez),

- b) a kitöltött kérdőívek összegyűjtése és megőrzése a személyes adatok védelmének biztosításával, az egyéb projektdokumentációra vonatkozó megőrzési szabályok szerint,
- c) Résztevő személyazonosságának ellenőrzése a személyazonosításra alkalmas okmány önkéntes bemutatása útján;
- d) a kitöltött kérdőívek adatainak bevitele a Nemzeti Fejlesztési Központ által megadott on-line felületen keresztül. Az on-line felület használatához szükséges hozzáférést Adatkezelő támogatói okirat kibocsátását követően bocsátja Adatfeldolgozó rendelkezésére. Adatfeldolgozó köteles gondoskodni arról, hogy az adatfeldolgozói felülethez csak a kérdőívek feldolgozását végző, jogosult személy(ek) férhessen(ek) hozzá.

Adatfeldolgozó az A.1.1. pontban foglalt feladatok ellátásának kötelezettségét a támogatási kérelem benyújtásával elfogadja.

Az A.1.1. pontban meghatározott adatokat Adatfeldolgozó a projekt dokumentumainak nyilvántartására és őrzésére vonatkozó szabályok szerint (ld. Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF) megőrzi.

A.2. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Adatfeldolgozó 2035. december 31-éig őrzi meg.

A.3. Az adatkezelés jellege és célja

A 2021-2027-es programozási időszak során, az Európai Szociális Alap (a továbbiakban ESZA+) finanszírozású programokra vonatkozóan, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1057 rendeletének I. és II. melléklete ún. közös indikátorok előállítását írja elő, amelyek révén az ESZA+ programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.

A fenti célból az Adatfeldolgozó az Adatkezelő által rendelkezésére bocsátott kérdőíveket kitölteti a résztvevőkkel, a kitöltött kérdőíveket összegyűjti, megőrzi, ellenőrzi a résztvevők személyazonosságát, továbbá beviszi a kérdőívek adatait a Nemzeti Fejlesztési Központ által biztosított on-line felületen keresztül.

A.4. A projektben kezelt személyes adatok típusa

Kizárólag azon információk, amelyek az (EU) 2021/1057 rendelet I. melléklete által meghatározott ESZA+ beruházások közös kimeneti- és eredménymutatóinak előállításához szükségesek, illetve amelyek az Adatkezelők által az Adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátott kérdőíven szerepelnek.

A.5. Az érintettek kategóriái

Az érintettek a végső kedvezményezettek, azon természetes személyek, akik az adott pályázat eredménye közvetlenül érint.

A.6. Az Adatfeldolgozó kötelezettségei

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. **Az Adatfeldolgozó köteles az adatkezelési tájékoztatót minden esetben az érintettek rendelkezésére bocsátani, az érintettek számára elérhetővé tenni.**

Amennyiben Adatfeldolgozó számára bármikor olyan körülmény áll elő, mely akadályozza a feladatok időben történő ellátását, úgy Adatfeldolgozónak haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül írásban értesítenie kell az irányító hatóságot a késedelemről, annak várható elhúzódásáról és okairól.

Adatfeldolgozó a feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni.